

— PGE/RJ · 15º AO 18º CONCURSOS

# Pensar como Procurador. Responder para aprovar.

Uma formação orientada por casos reais da banca: fundamento, risco institucional e solução executável.

“

A banca não pergunta apenas *o que* você sabe. Ela pergunta *o que* você faria pelo Estado — e por quê.

4 CONCURSOS  
MAPEADOS

44 PÁGINAS DE PROVA  
SUBMETIDAS A OCR

6 DISCIPLINAS  
EM TODOS OS CICLOS

24 SEMANAS NO  
PLANO COMPLETO

#### LEITURA ESTRATÉGICA

## O que separa conteúdo de aprovação

O padrão documental privilegia domínio normativo aplicado. O examinador precisa enxergar método, não um inventário de conceitos.

01

### Juridicidade operacional

Transforme norma e precedente em uma orientação que o gestor possa executar ou em uma tese processual que proteja o Estado.

Competência → condição → risco → providência

## Interdisciplinaridade real

Concessão não é só Administrativo: envolve orçamento, controle, processo, responsabilidade e equilíbrio contratual.

Concessões

ACP

ICMS

RPPS

## Conclusão obrigatória

“Depende” abre a análise; nunca a encerra. Escolha a tese institucional mais defensável, registre ressalvas e indique o próximo ato.

---

É válido? É possível desde que? Qual medida?

MAPA DE PRIORIDADE

# Incidência não basta. Importa a centralidade.

A classificação combina presença nas quatro provas, densidade temática indicada pela apostila e utilidade para a atuação consultiva ou contenciosa.

Explorar os eixos por disciplina →

|                         |             |    |
|-------------------------|-------------|----|
| Administrativo          | <div></div> | A+ |
| Processual Civil        | <div></div> | A+ |
| Constitucional          | <div></div> | A+ |
| Tributário / Financeiro | <div></div> | A+ |
| Civil / Empresarial     | <div></div> | A  |
| Trabalho / Previdência  | <div></div> | A  |

# O DNA da banca

Quatro concursos, uma exigência constante: raciocínio jurídico com posição institucional, fundamento e consequência.

## ARQUÉTIPO DE QUESTÃO

O caso-problema é a unidade básica da prova.

01

### Fato institucional

gestor, contrato, política ou litígio

→

02

### Conflito jurídico

competência, limite, risco ou via

03

### Comando

opine, defenda, analise, elabore

→

04

### Entrega

tese, fundamento e providência

## COMANDOS DOMINANTES

OPINE

ANALISE

ORIENTE

DEFENDA

ELABORE

01

## Caso antes do conceito

Mesmo a questão doutrinária tende a desembocar em decisão, defesa, parecer ou providência.

02

## Fundamentação conectada

Citar artigo sem demonstrar sua consequência no caso não completa o item pontuável.

03

## Visão institucional

Interesse público primário, juridicidade, risco fiscal e execução prática aparecem juntos.

04

## Subitens visíveis

Respostas divididas por controvérsia ajudam o examinador a localizar fundamento e conclusão.

# Da base clássica à decisão complexa

2007 · 15º concurso

## Fundação clássica

Contratos, transporte concedido, modulação, ICMS, execução fiscal, previdência e trabalho.

base dogmática

lei e doutrina

2009 · 16º concurso

## Controle e contracautela

Equilíbrio, licitação, TCE, mandado de segurança, mutação constitucional e benefícios fiscais.

controle

via processual

2012–13 · 17º concurso

## Interdisciplinaridade

Regulação, patrimônio cultural, políticas públicas, arbitragem, recuperação e guerra fiscal.

casos complexos

aplicação

2021 · 18º concurso

## Estado contemporâneo

Desinvestimento, leniência, liberdade econômica, RRF, pandemia, precedentes e execução atípica.

governança

consequências

RISCO DE PERDA DE PONTOS

## Pegadinhas recorrentes

01

### Interesse público ilimitado

Competência, forma, motivo, finalidade, proporcionalidade e procedimento continuam indispensáveis.

02

### Doutrina sem decisão

Depois de explicar, aplique os fatos e indique a providência institucional.

### 03 **Competência invisível**

Cheque competência federativa, administrativa, judicial, controladora e de representação.

### 04 **Fazenda como litigante comum**

Tutelas, contracautela, precatórios, prazos e indisponibilidade alteram a estratégia.

### 05 **Regime temporal esquecido**

Identifique a lei, a data dos fatos e eventual transição normativa ou jurisprudencial.

### 06 **Conclusão neutra**

Escolha a tese mais defensável, explicita ressalvas e feche com orientação ou pedido.



# As seis frentes da aprovação

Base, aplicação e escrita organizadas pelo que efetivamente apareceu nos documentos.

A+ A B

A+  
Administrativo

A+  
Processual

A+  
Constitucional

A+  
Tributário

A  
Civil / Empre

TEORIA + APLICAÇÃO

## Direito Administrativo

O núcleo consultivo da Procuradoria: contratação, regulação, patrimônio, estatais, controle e responsabilização sob juridicidade consequencialista.



Presente nos quatro concursos e diretamente ligado à orientação de gestores, modelagem contratual e proteção de políticas públicas.

|                                                                                                                                                                                                                            |                                    |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|
| Eixos de domínio                                                                                                                                                                                                           |                                    | 8 EIXOS |
| 01                                                                                                                                                                                                                         | Contratos, concessões e equilíbrio | x       |
| Diferencie reajuste, repactuação, revisão, recomposição, fato do príncipe, fato da Administração e risco alocado. A resposta deve preservar simultaneamente continuidade, matriz de riscos e equação econômico-financeira. |                                    |         |
| 02                                                                                                                                                                                                                         | Licitações, modelagem e controle   | +       |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                    |         |

|    |                                            |   |
|----|--------------------------------------------|---|
| 03 | Regulação e serviços públicos              | + |
| 04 | Estatais, desestatização e desinvestimento | + |
| 05 | Poder de polícia e sanções                 | + |
| 06 | Bens públicos e patrimônio cultural        | + |
| 07 | Consensualidade, leniência e LINDB         | + |
| 08 | Responsabilidade civil do Estado           | + |

Protocolo de resposta

01

Defina o instituto e a competência.

02

Fixe lei, contrato e regime temporal.

03

Separe regra, exceção e procedimento.

04

Avalie motivação, controle e consequências.

05

Conclua com condicionantes e providências.

Lei seca nuclear

CRFB, art. 37

LINDB, arts. 20–30

Lei 14.133/2021

Lei 13.303/2016

Lei 8.987/1995

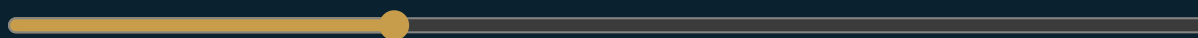
Lei 11.079/2004

Lei 12.846/2013

# Plano de 24 semanas

Teoria sem produção escrita gera familiaridade, não desempenho. Cada fase termina em entregas corrigíveis.

Horas líquidas por semana **15h**



Faixa equilibrada: cerca de 55% teoria, 25% escrita e 20% revisão.

01

SEMANAS 1–4

## Fundação

Constituição, CPC, Administrativo geral, CTN e regimes de agentes.

- 8 respostas curtas
- fichas de artigos
- caderno de erros

02

SEMANAS 5–10

## Núcleo PGE

Contratos, concessões, estatais, Fazenda em juízo, controle e ICMS.

- 12 pareceres/discursivas
- lei seca direcionada
- revisão D1/D7

O3

SEMANAS 11–16

## Avançado aplicado

Políticas públicas, orçamento, arbitragem, leniência, recuperação e RPPS.

- 6 casos interdisciplinares
- precedentes em fichas
- reescrita integral

O4

SEMANAS 17–24

## Consolidação

Provas completas, tempo, espelhos, lei atualizada e redução de erros.

- 4 simulados integrados
- 36 comandos
- checklist final



MÉTODO DE DOMÍNIO

## Quatro perguntas para qualquer tema

C1

### Conceito

Consigo definir o instituto em duas frases sem circularidade?

C2

### Competência

Quem legisla, decide, fiscaliza, representa ou executa?

C3

### Condição

Quais requisitos, exceções, limites e procedimentos validam o ato?

C4

### Conclusão

Qual orientação, pedido ou providência resolve o caso?

## REVISÃO ESPAÇADA

# Memória precisa de reencontro

O mesmo tema retorna com tarefas diferentes. Isso expõe a diferença entre reconhecer e recuperar o conteúdo.

**D0** Estudo + artigos + precedente

**D1** 20 min + quadro-resumo

**D7** 2 discursivas ou 10 objetivas

**D15** Reescrita com espelho

**D30** Lei, súmulas, teses e pegadinhas

## CICLO SEMANAL

# Uma semana que produz prova

|                                                                            |                                                                      |                                                                      |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>SEGUNDA</b><br><br>Administrativo<br><br>Teoria + uma discursiva curta. | <b>TERÇA</b><br><br>Processual<br><br>Precedentes + escolha de vias. | <b>QUARTA</b><br><br>Constitucional<br><br>Competências + controle.  | <b>QUINTA</b><br><br>Tributário<br><br>Lei seca + auto de infração. |
| <b>SEXTA</b><br><br>Civil / Trabalho<br><br>Alternância semanal aplicada.  | <b>SÁBADO</b><br><br>Simulado<br><br>Correção + reescrita da pior.   | <b>DOMINGO</b><br><br>Recuperação<br><br>Leitura leve e organização. |                                                                     |

# Uma estratégia para cada entrega

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>OBJ</b></p> <h2>Prova objetiva</h2> <p>Primeira passagem: itens certos. Segunda: questões de distinção normativa. Terceira: casos longos. Marque a palavra que altera a tese — competência, prazo, exceção ou efeito.</p> <hr/> <p><b>Não troque resposta por ansiedade; só por fundamento identificável.</b></p> | <p><b>DIS</b></p> <h2>Discursiva</h2> <p>Transforme o comando em subtítulos pontuáveis. Use PEGE em cada controvérsia e reserve os minutos finais para competência, ressalvas e conclusão.</p> <hr/> <p><b>Problema → enquadramento → garantias → encaminhamento.</b></p> |
| <p><b>PAR</b></p> <h2>Parecer</h2> <p>Ementa, relatório objetivo, delimitação da consulta, fundamentos, riscos e conclusão numerada. Diferencie juridicidade de conveniência administrativa.</p> <hr/> <p><b>O gestor deve conseguir executar a conclusão no dia seguinte.</b></p>                                      | <p><b>PEÇ</b></p> <h2>Peça prática</h2> <p>Endereçamento e cabimento antes do mérito. Ataque fundamentos, formule pedidos subsidiários e trate tutela, prova, pagamento e efeitos.</p> <hr/> <p><b>Via correta + tese institucional + pedido operacional.</b></p>         |

## MEMORIZAÇÃO FUNCIONAL

Não memorize ementas.  
Memorize usos.

Fato



Tese



Fundamento



Uso na peça

Para cada precedente, produza uma ficha de quatro linhas. Para cada tema, mantenha cinco colunas: instituto, lei, jurisprudência, tese do Estado e frase de conclusão.

# Escrever como Procurador

O método PEGE torna visível o raciocínio que a banca consegue pontuar.

|                                        |                                           |                                            |                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>P</b>                               | <b>E</b>                                  | <b>G</b>                                   | <b>E</b>                          |
| <b>Problema</b>                        | <b>Enquadramento</b>                      | <b>Garantias e limites</b>                 | <b>Encaminhamento</b>             |
| Reescreva a controvérsia em uma frase. | Instituto, competência e norma aplicável. | Princípios, precedentes, exceções e risco. | Conclusão, pedido e providências. |

CASO 01 - ADMINISTRATIVO

[Trocar caso](#)

## Desinvestimento em empresa estatal

Empresa estatal estadual pretende alienar participação minoritária em subsidiária lucrativa por procedimento competitivo simplificado. O Ministério Público afirma serem indispensáveis lei específica e licitação tradicional.

### COMANDO

Como Procurador do Estado, examine a juridicidade da operação e indique condicionantes e providências.



## ESPELHO DE AUTOCORREÇÃO

# Nota alta é conteúdo que aparece

Atribua de 0 a 4 em cada critério. Abaixo de 75%, reescreva a conclusão e o pior fundamento.

Compreensão do caso

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|

Fundamento normativo

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|

Jurisprudência e princípios

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|

Aplicação aos fatos

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|

Conclusão e utilidade

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|

SUA NOTA **0** / 100

## Anatomia do parágrafo pontuável

Tese

+

Lei

+

Jurisprudência

+

Aplicação

+

Conclusão parcial

# Simulados progressivos

Gere um caso, escreva sob tempo e corrija por itens — nunca apenas pela sensação de “ter ido bem”.

FUNDAÇÃO

ADMINISTRATIVO

ESTILO PGE/RJ

## Equilíbrio e risco extraordinário

Contrato administrativo atribui genericamente ao contratado todos os eventos extraordinários futuros. Após ruptura relevante da base econômica, o particular requer recomposição. Analise.

### Espelho mínimo

Distinguir matriz de riscos válida de renúncia genérica; identificar evento, nexos, extraordinariedade e regime legal; preservar a equação inicial; concluir sobre instrução, prova e eventual recomposição.

#### Simulado 01

## Fundação

- Equilíbrio e matriz de riscos
- MS e pessoa jurídica
- Competência concorrente
- Imunidade de templo
- Servidor estatutário

## Simulado 02

# Intermediário

- Política tarifária
- ACP estrutural
- CDA e substituição
- Recuperação judicial
- Transição no RPPS

## Simulado 03

# Avançado

- Leniência e controle
- Arbitragem e precedentes
- Desapropriação
- RERCT e ITCMD
- Parecerista

# Checklist de domínio

Marque apenas o que você consegue explicar, aplicar e concluir sem consulta.

0%  
CONCLUÍDO

LEITURA HONESTA

## Diagnóstico inicial

Marque somente o que você consegue aplicar sem consulta.

|                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Administrativo                                                                                       | 0/5 |
| <input type="checkbox"/> Lei 14.133: planejamento, contratação direta, riscos, contratos e controle. |     |
| <input type="checkbox"/> Lei 13.303: governança, contratação, estatais e desinvestimento.            |     |
| <input type="checkbox"/> Concessões/PPP: tarifa, aporte, equilíbrio, reversibilidade e sanção.       |     |
| <input type="checkbox"/> Poder de polícia: delegação, fases, devido processo e autoexecutoriedade.   |     |
| <input type="checkbox"/> Bens públicos: uso, ocupação, retomada, moradia e patrimônio cultural.      |     |

|                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Processual Civil                                                                         | 0/5 |
| <input type="checkbox"/> MS: autoridade, ente, liminar, recurso, suspensão e efeitos.    |     |
| <input type="checkbox"/> Fazenda: prazos, honorários, remessa, tutela, precatório e RPV. |     |
| <input type="checkbox"/> ACP: legitimidade, competência, coisa julgada e execução.       |     |
|                                                                                          |     |

☐ Arbitragem com Administração: convenção, controle e fundamentação.

☐ Execução: impugnação, medidas atípicas e limites contra a Fazenda.

## Constitucional

0/5

☐ Controle: vias, parâmetros, plenário, efeitos e modulação.

☐ Federalismo: competências privativas, concorrentes, comuns e suplementares.

☐ Políticas públicas: prova, orçamento, capacidade e mínimo existencial.

☐ Direitos: laicidade, moradia, ambiente, saúde e vulneráveis.

☐ Poder constituinte: emendas, limites e transição.

## Tributário / Financeiro

0/5

☐ ICMS: incidência, base, ST, importação, energia e benefícios.

☐ Crédito e execução: lançamento, CDA, decadência, prescrição e defesa.

☐ Imunidades: finalidade essencial e distinções.

☐ LRF/RRF: renúncia, impacto, compensação e vedações.

☐ ITCMD, exterior e regime temporal.

## Civil / Empresarial

0/5

☐ Prescrição conforme a pretensão e termo inicial.

☐ Contratos: qualificação, riscos, revisão e boa-fé.

☐ Responsabilidade: dano, nexo, excludentes e quantificação.

☐ Reais: superfície, servidão, posse e bens públicos.

☐ Recuperação: classes de crédito, garantias e Fazenda.

## Trabalho / Previdência

0/5

☐ Empregado público, estatal, função e regime temporal.

☐ Competência: estatutário, celetista, temporário e complementar.

☐ RPPS: paridade, contribuição, transição e equilíbrio atuarial.

☐ Contribuições sindicais: espécies e jurisprudência atual.

☐ Parecerista, erro grosseiro e princípios institucionais.

# Apostila integral

Todo o material fornecido, reorganizado para leitura contínua e incluído na exportação em PDF.

## APOSTILA ESTRATÉGICA

Concurso de Procurador do Estado - PGE/RJ Análise das provas anteriores do 15º, 16º, 17º e 18º concursos  
Método de aprovação para provas discursivas, pareceres, peças e questões de alta complexidade Material elaborado a partir das provas anexadas pelo usuário, com leitura de padrões, recorrência temática, técnica de resposta e roteiro de estudo. O foco é transformar prova anterior em mapa de preparação. Uso recomendado: estude em ciclos, resolva as questões antigas por escrito e atualize legislação, súmulas e jurisprudência conforme o edital vigente. Sumário executivo As provas analisadas revelam um concurso com identidade própria: não basta decorar lei ou repetir doutrina. A banca exige visão de Procuradoria: defesa do Estado, preservação da juridicidade, capacidade consultiva, manejo de conflitos entre políticas públicas, orçamento, controle, contratação pública, responsabilidade e precedentes. O candidato precisa escrever como parecerista e como contencioso estratégico. O padrão central é o caso-problema. A pergunta raramente é meramente conceitual. Mesmo quando parece doutrinária, ela exige aplicação prática, ponderação institucional e conclusão objetiva. O enunciado costuma inserir um gestor público, uma consulta à PGE, um processo judicial, um contrato público, uma autuação fiscal, uma política pública sensível ou uma decisão de órgão de controle. A apostila está organizada em quatro frentes: diagnóstico das provas; teoria estratégica por disciplina; técnica de resposta e escrita jurídica; simulados e roteiro final de revisão. Ela não substitui a atualização diária de legislação e jurisprudência, mas entrega o mapa de prioridades e a forma de pensar exigida nas provas.

### Premissa de ouro

O candidato aprovado não responde como aluno de graduação. Ele responde como Procurador: identifica o problema, qualifica juridicamente, separa regra e exceção, antecipa risco, protege o interesse público primário, respeita os direitos fundamentais e conclui com orientação operacional.

---

# 1. Diagnóstico das provas anteriores

Foram examinadas as provas do 15º concurso de 2007, 16º concurso de 2009, 17º concurso de 2012/2013 e 18º concurso de 2021. O material possui provas escritas gerais e específicas. As provas mais antigas apresentam blocos por disciplina; as mais recentes aprofundam casos práticos e incorporam temas contemporâneos como liberdade econômica, estatais, encomenda tecnológica, leniência, pandemia, RRF, precedentes e arbitragem. O comando mais repetido é: “todas as respostas devem ser fundamentadas, mencionando-se, sempre que for o caso, a legislação pertinente”. Isso mostra que a banca valoriza fundamentação normativa, mas não aceita resposta apenas com transcrição de artigo. A fundamentação precisa estar conectada à solução do caso. Disciplina Direito

## Administrativo

## Processual Civil

## Constitucional

## Civil/Empresarial

Recorrência nas provas Muito alta Muito alta Muito alta Alta Núcleo mais cobrado Contratos, concessões, licitações, controle, poder de polícia, bens públicos, estatais, responsabilidade e consensualidade Fazenda Pública em juízo, MS, ACP, tutelas, cumprimento de sentença, coisa julgada, precedentes, arbitragem e suspensão de liminar Como a banca costuma cobrar Consulta à PGE, parecer ao gestor, defesa judicial, análise de juridicidade e risco Peças de defesa, meios de impugnação, competência, efeitos processuais e estratégia recursal Controle de constitucionalidade, federalismo, políticas públicas, direitos fundamentais, orçamento, poder constituinte e tribunais de contas Responsabilidade, contratos, prescrição, direitos reais, locação, sociedades, recuperação judicial e qualificação contratual Tributário/Financeiro Muito alta ICMS, benefícios fiscais, execução fiscal, imunidades, ITCMD, guerra fiscal, gastos tributários, RRF e bases de cálculo Parecer constitucional aplicado a lei estadual, ato administrativo ou política pública Caso concreto com consequências patrimoniais para o Estado ou para empresa estatal Defesa da Fazenda, parecer tributário, lançamento, auto de infração, benefícios e competência Disciplina Trabalho/Previdência /PGE Recorrência nas provas Alta Núcleo mais cobrado Como a banca costuma cobrar Servidores, estatais, competência trabalhista, contribuição sindical, gratificações, RPPS, parecerista e acumulações

### 1.1. Padrão da banca



Caso-problema com gestor público Contestação, defesa institucional, regime jurídico e previdência pública O enunciado coloca o candidato na função de Procurador, exigindo orientação prática: “opine”, “elabore razões de defesa”, “oriente o gestor”, “analise a juridicidade”. Interdisciplinaridade real Um mesmo caso mistura Administrativo, Constitucional, Financeiro, Civil e Processual. Exemplo típico: concessão envolve licitação, controle, orçamento, responsabilidade, competência e tutela judicial. Atualização legislativa e jurisprudencial A banca incorpora reformas e debates: CPC/2015, Lei das Estatais, Lei de Liberdade Econômica, Lei Anticorrupção, encomenda tecnológica, RRF, pandemia, precedentes e arbitragem. Foco no Estado em juízo O candidato deve saber defender o Estado, empresas estatais e políticas públicas sem ignorar limites constitucionais, direitos fundamentais e controle de legalidade. Resposta por tópicos pontuáveis Questões longas pedem divisão. Quem escreve em bloco único perde pontos por ocultar fundamentos e não enfrentar subitens.

## 1.2. Pegadinhas recorrentes

- Confundir interesse público com poder ilimitado: a banca cobra limites, proporcionalidade, motivação e devido

processo.

- Responder apenas com doutrina: é preciso aplicar ao caso e concluir de modo útil para a Administração.
- Ignorar competência: em PGE, competência federativa, competência judicial, competência do Tribunal de Contas e

atribuição da PGE são temas centrais.

- Tratar Fazenda Pública como litigante comum: há prerrogativas, restrições a liminares, precatórios, suspensão de

liminar, regimes próprios e indisponibilidade relativa.

- Esquecer transição legislativa: muitas questões testam aplicação temporal de lei processual, regimes de previdência, concessões, licitações e jurisprudência.

- Não separar prescrição, decadência, lançamento, exigibilidade, responsabilidade e cobrança: especialmente em

Tributário e Financeiro.

- Não fechar a resposta: a banca valoriza conclusão expressa, ainda que com ressalvas.

## 1.3. Evolução das provas

Nas provas de 2007 e 2009, o perfil é mais clássico: contratos administrativos, mandado de segurança, constitucionalidade, ICMS, execução fiscal, previdência e relações de trabalho. A partir de 2012, há maior sofisticação: controle administrativo, concessões, patrimônio cultural, usucapião sobre bem público, parceria

tecnológica em saúde, arbitragem, mandado de injunção e recuperação judicial. Em 2021, a prova se torna ainda mais contemporânea: desestatização, desinvestimento, subsídio cruzado, medidas executivas atípicas, precedentes arbitrais, liberdade econômica, encomenda tecnológica, acordo de leniência, RERCT, RRF e efeitos da pandemia. Conclusão estratégica: estudar apenas “temas tradicionais” é insuficiente. O candidato precisa dominar a base e aplicar a base a problemas atuais.

---

## 2. Mapa de prioridades para aprovação

Prioridade O que dominar Por quê Como estudar A+ Contratos públicos, concessões, licitações, estatais, poder de polícia e controle É o coração da função consultiva e apareceu em praticamente todas as provas Lei seca + precedentes + pareceres escritos semanalmente A+ Fazenda Pública em juízo, tutelas, MS, ACP, execução e suspensão de liminar Define a atuação contenciosa do Procurador CPC, leis especiais, súmulas, treino de preliminares e mérito A+ Controle de constitucionalidade, federalismo e políticas públicas A banca cobra constitucional aplicado ao Estado Mapas de competência + modelos de ADI/representação + respostas discursivas A ICMS, benefícios fiscais, execução fiscal, CDA, imunidades, RRF e orçamento A Procuradoria estadual vive da defesa da Fazenda e do equilíbrio fiscal CTN, LC 24/75, LC 101, Constituição, legislação estadual e precedentes A Servidores, RPPS, estatais, gratificações, competência trabalhista Tema institucional recorrente e sensível financeiramente Quadros comparativos entre estatutário, celetista e previdenciário B Civil/Empresarial aplicado: contratos, prescrição, responsabilidade, recuperação e reais Aparece como suporte de casos patrimoniais e empresas estatais Estudo por casos e peças de defesa

### civil/empresarial

B Princípios institucionais da PGE, consultivo e contencioso Cada resposta precisa refletir postura institucional Treinar conclusão de parecer e defesa do interesse público primário

---

## 3. Plano de estudo estratégico

### 3.1. Ciclo de 24 semanas

O ciclo abaixo parte do pressuposto de que o aluno estuda de segunda a sábado. Quem trabalha deve reduzir a carga diária, mas preservar a lógica: teoria objetiva, lei seca, jurisprudência, questões antigas e escrita. Para Procuradoria, escrever é treino obrigatório, não atividade opcional. Fase Semanas Objetivo Entrega mínima

Fundação 1 a 4 Consolidar Constituição, CPC, Administrativo geral, CTN e regime jurídico de servidores Fichas de artigos essenciais e 8 respostas discursivas curtas Núcleo PGE 5 a 10 Contratos, concessões, estatais, Fazenda em juízo, controle de constitucionalidade e ICMS 12 pareceres/questões discursivas + revisão dos erros Avançado aplicado 11 a 16 Políticas públicas, orçamento, RRF, ACP, arbitragem, leniência, previdência, recuperação judicial Simulados por disciplina e espelhos de correção Provas anteriores 17 a 20 Resolver as provas analisadas em condições reais Caderno de padrões: tese, fundamento, conclusão e pegadinhas Reta final 21 a 24 Revisão de lei seca, súmulas, jurisprudência e treino de peças 4 simulados integrados + checklist final

### 3.2. Método 4C para cada tema

Conceito: saber definir o instituto sem enrolação. Competência: identificar quem pode legislar, decidir, fiscalizar ou executar. Condição: listar requisitos de validade, limites e exceções. Conclusão: responder ao caso com orientação prática. Exemplo: em poder de polícia por entidade da administração indireta, o aluno deve conceituar poder de polícia, identificar possibilidade de delegação a pessoas jurídicas de direito público e, conforme a jurisprudência atual, examinar limites para entidades administrativas; depois deve separar licenciamento, fiscalização, consentimento e sanção; por fim, concluir com requisitos de lei, regime jurídico, controle e devido processo.

### 3.3. Revisão espaçada

- Do: estudo do tema + marcação de artigos e precedentes.
- D1: revisão rápida de 20 minutos e criação de quadro-resumo.
- D7: resolução de 2 questões discursivas ou 10 objetivas.
- D15: reescrever uma resposta ruim, com espelho.
- D30: revisão seca: artigos, súmulas, teses e pegadinhas.
- Reta final: simulado de 4 horas com consulta apenas ao próprio resumo depois da correção.

### 3.4. Caderno de aprovação

Monte um caderno com cinco colunas: tema, fundamento legal, jurisprudência, tese de defesa do Estado e frase de conclusão. O erro comum é fazer resumo genérico. O resumo para Procuradoria precisa ser funcional: ele deve virar peça, parecer ou contestação.

---

## 4. Teoria estratégica por disciplina

---

## 4. Direito Administrativo

Neste capítulo, o objetivo não é esgotar a doutrina, mas organizar o conteúdo que mais rende pontos na prova de Procurador do Estado. Leia cada eixo com a pergunta: “como isso vira parecer, contestação, recurso ou defesa do Estado?”

### Eixo 1 - Contratos administrativos, concessões e equilíbrio

econômico-financeiro O candidato deve dominar cláusulas exorbitantes, matriz de riscos, alteração unilateral, recomposição, revisão, reajuste, repactuação, força maior, caso fortuito, fato do príncipe, fato da administração e alocação contratual de riscos. A banca explora a tensão entre interesse público, segurança jurídica e equilíbrio econômico-financeiro. Não aceite cláusula que esvazie garantia constitucional/legal do equilíbrio quando ela funcionar como renúncia geral e antecipada do contratado a riscos extraordinários não alocados de forma válida.

#### Roteiro de resposta

- Identifique a competência administrativa e a base legal.
- Separe regra, exceção, limite e requisito procedimental.
- Enfrente controle, motivação, proporcionalidade e segurança jurídica.
- Conclua orientando o gestor com providências concretas.

#### Pegadinha comum

A pegadinha é tratar o Estado como livre para agir apenas porque há interesse público. Em prova, interesse público precisa de competência, forma, motivo, finalidade, proporcionalidade e procedimento.

### Eixo 2 - Licitações, modelagem e controle

Os enunciados cobram anteprojeto, contratação integrada, participação de particulares na modelagem, competitividade, economicidade, julgamento por critérios ambientais, controle interno, controle externo e atuação do Tribunal de Contas. A resposta deve separar: fase preparatória, motivação, matriz de riscos, estimativa de preço, competição, impugnação ao edital e limites do controle. O controle não substitui o gestor, mas pode invalidar ilegalidade e determinar correções.

#### Roteiro de resposta

- Identifique a competência administrativa e a base legal.
- Separe regra, exceção, limite e requisito procedimental.

- Enfrente controle, motivação, proporcionalidade e segurança jurídica.
- Conclua orientando o gestor com providências concretas.

### Pegadinha comum

A pegadinha é tratar o Estado como livre para agir apenas porque há interesse público. Em prova, interesse público precisa de competência, forma, motivo, finalidade, proporcionalidade e procedimento.

## Eixo 3 - Concessões, regulação e serviços públicos

Concessões aparecem com sanções regulatórias, conversão de multa em investimento, bens reversíveis, aporte público, subsídio cruzado, política tarifária e intervenção do controle. A resposta deve examinar lei setorial, contrato, edital, equilíbrio, modicidade tarifária, universalização, continuidade, eficiência e competência regulatória.

### Roteiro de resposta

- Identifique a competência administrativa e a base legal.
- Separe regra, exceção, limite e requisito procedimental.
- Enfrente controle, motivação, proporcionalidade e segurança jurídica.
- Conclua orientando o gestor com providências concretas.

### Pegadinha comum

A pegadinha é tratar o Estado como livre para agir apenas porque há interesse público. Em prova, interesse público precisa de competência, forma, motivo, finalidade, proporcionalidade e procedimento.

## Eixo 4 - Empresas estatais, desestatização e desinvestimento

O 18º concurso trouxe desestatização e desinvestimento. O aluno deve diferenciar alienação de controle, privatização, redução de participação, alienação de ativos e reorganizações societárias. É indispensável dominar Lei das Estatais, governança, autorização legislativa quando necessária, motivação, avaliação, procedimento competitivo e controle.

### Roteiro de resposta

- Identifique a competência administrativa e a base legal.
- Separe regra, exceção, limite e requisito procedimental.
- Enfrente controle, motivação, proporcionalidade e segurança jurídica.
- Conclua orientando o gestor com providências concretas.



## Pegadinha comum

A pegadinha é tratar o Estado como livre para agir apenas porque há interesse público. Em prova, interesse público precisa de competência, forma, motivo, finalidade, proporcionalidade e procedimento.

## Eixo 5 - Poder de polícia e sanções

Poder de polícia aparece em demolição administrativa, licenciamento, fiscalização, sanção e delegação. O

**roteiro de resposta: base legal, competência, devido processo, proporcionalidade, urgência,**

autoexecutoriedade quando cabível, motivação, contraditório e controle judicial. Não confunda autoexecutoriedade com arbitrariedade.

### Roteiro de resposta

- Identifique a competência administrativa e a base legal.
- Separe regra, exceção, limite e requisito procedimental.
- Enfrente controle, motivação, proporcionalidade e segurança jurídica.
- Conclua orientando o gestor com providências concretas.

## Pegadinha comum

A pegadinha é tratar o Estado como livre para agir apenas porque há interesse público. Em prova, interesse público precisa de competência, forma, motivo, finalidade, proporcionalidade e procedimento.

## Eixo 6 - Bens públicos, ocupação, patrimônio cultural e uso privativo

Bens públicos são cobrados em ocupações irregulares, sem-teto, uso por particular, permissão sem licitação, tombamento, acessibilidade e retomada de imóvel. A banca quer o conflito entre domínio público, função social, proteção cultural, moradia, continuidade administrativa e indenização por benfeitorias.

### Roteiro de resposta

- Identifique a competência administrativa e a base legal.
- Separe regra, exceção, limite e requisito procedimental.
- Enfrente controle, motivação, proporcionalidade e segurança jurídica.
- Conclua orientando o gestor com providências concretas.

## Pegadinha comum

A pegadinha é tratar o Estado como livre para agir apenas porque há interesse público. Em prova, interesse público precisa de competência, forma, motivo, finalidade, proporcionalidade e procedimento.

## Eixo 7 - Consensualidade, leniência e LINDB

O perfil recente valoriza acordos, segurança jurídica e consensualidade. Em acordo de leniência, examine competência, confissão, colaboração, reparação do dano, coordenação com Tribunal de Contas e Ministério Público, limites da transação e impossibilidade de afastar integralmente dever de ressarcimento quando há dano ao erário.

### Roteiro de resposta

- Identifique a competência administrativa e a base legal.
- Separe regra, exceção, limite e requisito procedimental.
- Enfrente controle, motivação, proporcionalidade e segurança jurídica.
- Conclua orientando o gestor com providências concretas.

### Pegadinha comum

A pegadinha é tratar o Estado como livre para agir apenas porque há interesse público. Em prova, interesse público precisa de competência, forma, motivo, finalidade, proporcionalidade e procedimento.

## Eixo 8 - Responsabilidade civil e risco administrativo

A responsabilidade estatal é cobrada em garantias assumidas pelo Estado, eventos esportivos, danos por agente público, marketing de emboscada, omissão e ação regressiva. A resposta deve separar responsabilidade objetiva do art. 37, §6º, nexos causal, excludentes, dano indenizável, prescrição e limites de lei estadual.

### Roteiro de resposta

- Identifique a competência administrativa e a base legal.
- Separe regra, exceção, limite e requisito procedimental.
- Enfrente controle, motivação, proporcionalidade e segurança jurídica.
- Conclua orientando o gestor com providências concretas.

### Pegadinha comum

A pegadinha é tratar o Estado como livre para agir apenas porque há interesse público. Em prova, interesse público precisa de competência, forma, motivo, finalidade, proporcionalidade e procedimento.

---

## 4. Direito Processual Civil

Neste capítulo, o objetivo não é esgotar a doutrina, mas organizar o conteúdo que mais rende pontos na prova de Procurador do Estado. Leia cada eixo com a pergunta: “como isso vira parecer, contestação, recurso ou defesa do Estado?”

### Eixo 1 - Fazenda Pública em juízo

A banca exige domínio de prazos, remessa necessária, honorários, prerrogativas, liminares contra o Poder Público, suspensão de liminar, cumprimento de sentença e precatórios. Em qualquer caso, pergunte: qual o instrumento adequado, quem tem legitimidade, há interesse público qualificado e há regime especial de pagamento?

#### Roteiro de resposta

- Defina a via processual correta e o órgão competente.
- Aponte legitimidade, interesse, prazo e efeito do ato.
- Enfrente tutela/contracautela, coisa julgada e regime da Fazenda.
- Conclua com pedido ou providência processual.

#### Pegadinha comum

A pegadinha é usar recurso ou ação inadequada. Antes do mérito, a banca quer ver se você sabe escolher a via processual correta.

### Eixo 2 - Mandado de segurança

Tema recorrente. Domine autoridade coatora, pessoa jurídica interessada, recurso, liminar, suspensão, desistência, coisa julgada, efeitos patrimoniais, prazo decadencial e posição processual da pessoa jurídica de direito público. Em prova, sempre diferencie ato impugnado, autoridade, ente público e órgão de representação judicial.

#### Roteiro de resposta

- Defina a via processual correta e o órgão competente.
- Aponte legitimidade, interesse, prazo e efeito do ato.
- Enfrente tutela/contracautela, coisa julgada e regime da Fazenda.
- Conclua com pedido ou providência processual.

### Pegadinha comum

A pegadinha é usar recurso ou ação inadequada. Antes do mérito, a banca quer ver se você sabe escolher a via processual correta.

## Eixo 3 - Tutelas provisórias e contracautela

Contracautela apareceu nas provas antigas e a suspensão de liminar aparece no modelo recente. A técnica é demonstrar grave lesão à ordem, saúde, segurança ou economia públicas, sem transformar suspensão em recurso comum. Também é preciso conhecer restrições legais a liminares para aumento de servidor e pagamento pelo erário.

### Roteiro de resposta

- Defina a via processual correta e o órgão competente.
- Aponte legitimidade, interesse, prazo e efeito do ato.
- Enfrente tutela/contracautela, coisa julgada e regime da Fazenda.
- Conclua com pedido ou providência processual.

### Pegadinha comum

A pegadinha é usar recurso ou ação inadequada. Antes do mérito, a banca quer ver se você sabe escolher a via processual correta.

## Eixo 4 - Ação civil pública, competência e coisa julgada

ACP aparece em meio ambiente, moradia, patrimônio cultural, laicidade, acessibilidade e políticas públicas. Domine legitimidade, competência territorial, conexão, limites da coisa julgada, tutela coletiva, execução e intervenção de entes federativos.

### Roteiro de resposta

- Defina a via processual correta e o órgão competente.
- Aponte legitimidade, interesse, prazo e efeito do ato.
- Enfrente tutela/contracautela, coisa julgada e regime da Fazenda.
- Conclua com pedido ou providência processual.

### Pegadinha comum

A pegadinha é usar recurso ou ação inadequada. Antes do mérito, a banca quer ver se você sabe escolher a via processual correta.

## Eixo 5 - Execução, cumprimento de sentença e medidas atípicas

O 18º concurso cobrou medidas executivas atípicas. A resposta deve conciliar efetividade da execução com proporcionalidade, contraditório, adequação, menor onerosidade, dignidade e regime jurídico da Fazenda Pública. Contra o Estado, atenção a precatórios, RPV, impugnação e impossibilidade de constrição incompatível com regime constitucional.

### Roteiro de resposta

- Defina a via processual correta e o órgão competente.
- Aponte legitimidade, interesse, prazo e efeito do ato.
- Enfrente tutela/contracautela, coisa julgada e regime da Fazenda.
- Conclua com pedido ou providência processual.

### Pegadinha comum

A pegadinha é usar recurso ou ação inadequada. Antes do mérito, a banca quer ver se você sabe escolher a via processual correta.

## Eixo 6 - Precedentes e arbitragem

A prova recente cobrou sentença arbitral que ignora precedentes. O aluno deve saber ação anulatória de sentença arbitral, limites de revisão judicial, ordem pública, dever de fundamentação e aplicação do CPC conforme compatibilidade. Em arbitragem com o Estado, legalidade, publicidade e indisponibilidade modulada são pontos obrigatórios.

### Roteiro de resposta

- Defina a via processual correta e o órgão competente.
- Aponte legitimidade, interesse, prazo e efeito do ato.
- Enfrente tutela/contracautela, coisa julgada e regime da Fazenda.
- Conclua com pedido ou providência processual.

### Pegadinha comum

A pegadinha é usar recurso ou ação inadequada. Antes do mérito, a banca quer ver se você sabe escolher a via processual correta.

## Eixo 7 - Juizados Especiais da Fazenda Pública

Questões pedem meios de impugnação. Domine competência, recursos, mandado de segurança contra ato de juizado, reclamação quando cabível e limites de valor/matéria.

### Roteiro de resposta

- Defina a via processual correta e o órgão competente.
- Aponte legitimidade, interesse, prazo e efeito do ato.
- Enfrente tutela/contracautela, coisa julgada e regime da Fazenda.
- Conclua com pedido ou providência processual.

### Pegadinha comum

A pegadinha é usar recurso ou ação inadequada. Antes do mérito, a banca quer ver se você sabe escolher a via processual correta.

---

## 4. Direito Constitucional

Neste capítulo, o objetivo não é esgotar a doutrina, mas organizar o conteúdo que mais rende pontos na prova de Procurador do Estado. Leia cada eixo com a pergunta: “como isso vira parecer, contestação, recurso ou defesa do Estado?”

### Eixo 1 - Controle de constitucionalidade

É assunto dominante. Estude ADI, ADC, ADPF, representação de inconstitucionalidade estadual, controle difuso, reserva de plenário, modulação, efeitos temporais, mutação constitucional, omissão e mandado de injunção. Sempre identifique parâmetro, objeto, legitimidade e órgão competente.

#### Roteiro de resposta

- Identifique parâmetro constitucional, objeto e competência.
- Classifique o tipo de controle ou conflito federativo.
- Aplique proporcionalidade, separação de Poderes e precedentes.
- Conclua pela constitucionalidade, inconstitucionalidade ou interpretação conforme.

#### Pegadinha comum

A pegadinha é confundir controle abstrato com controle concreto, competência legislativa com competência administrativa, ou direito fundamental com ordem judicial automática.

### Eixo 2 - Federalismo e repartição de competências

As provas exploram trânsito, meio ambiente, licitação, serviço público, competências do Senado, lei estadual e conflito entre normas. O método é: verificar competência privativa, concorrente, comum, suplementar e interesse local; depois analisar normas gerais e peculiaridade regional.

#### Roteiro de resposta

- Identifique parâmetro constitucional, objeto e competência.
- Classifique o tipo de controle ou conflito federativo.
- Aplique proporcionalidade, separação de Poderes e precedentes.
- Conclua pela constitucionalidade, inconstitucionalidade ou interpretação conforme.

### Pegadinha comum

A pegadinha é confundir controle abstrato com controle concreto, competência legislativa com competência administrativa, ou direito fundamental com ordem judicial automática.

## Eixo 3 - Políticas públicas e controle judicial

Encostas, saúde, moradia, pandemia e orçamento mostram que a banca quer equilíbrio entre separação de Poderes, mínimo existencial, reserva do possível, capacidade institucional e planejamento público. A melhor resposta não nega controle judicial, mas exige deferência técnica, motivação, orçamento e prioridade administrativa quando houver política pública razoável.

### Roteiro de resposta

- Identifique parâmetro constitucional, objeto e competência.
- Classifique o tipo de controle ou conflito federativo.
- Aplique proporcionalidade, separação de Poderes e precedentes.
- Conclua pela constitucionalidade, inconstitucionalidade ou interpretação conforme.

### Pegadinha comum

A pegadinha é confundir controle abstrato com controle concreto, competência legislativa com competência administrativa, ou direito fundamental com ordem judicial automática.

## Eixo 4 - Direitos fundamentais e laicidade

Laicidade, liberdade religiosa, templos, oratórios em praça, direitos de comunidades tradicionais e proteção ambiental são temas de prova. A resposta deve evitar extremos: o Estado é laico, mas não é hostil ao fenômeno religioso; protege liberdades e igualdade sem impor religião.

### Roteiro de resposta

- Identifique parâmetro constitucional, objeto e competência.
- Classifique o tipo de controle ou conflito federativo.
- Aplique proporcionalidade, separação de Poderes e precedentes.
- Conclua pela constitucionalidade, inconstitucionalidade ou interpretação conforme.

### Pegadinha comum

A pegadinha é confundir controle abstrato com controle concreto, competência legislativa com competência administrativa, ou direito fundamental com ordem judicial automática.



## Eixo 5 - Poder constituinte e limitações

Emendas à Constituição, cláusulas pétreas, regras de alteração do art. 60, retroatividade e poder constituinte derivado são temas recorrentes. Diferencie poder originário, derivado reformador, decorrente e limites materiais, formais e circunstanciais.

### Roteiro de resposta

- Identifique parâmetro constitucional, objeto e competência.
- Classifique o tipo de controle ou conflito federativo.
- Aplique proporcionalidade, separação de Poderes e precedentes.
- Conclua pela constitucionalidade, inconstitucionalidade ou interpretação conforme.

### Pegadinha comum

A pegadinha é confundir controle abstrato com controle concreto, competência legislativa com competência administrativa, ou direito fundamental com ordem judicial automática.

## Eixo 6 - Tribunais de Contas e controle de constitucionalidade

As provas perguntam se tribunais de contas podem apreciar constitucionalidade. A resposta deve ser técnica: órgãos de controle podem afastar ato normativo em caso concreto no exercício de suas atribuições, observados limites da jurisprudência atual e sem exercer controle concentrado.

### Roteiro de resposta

- Identifique parâmetro constitucional, objeto e competência.
- Classifique o tipo de controle ou conflito federativo.
- Aplique proporcionalidade, separação de Poderes e precedentes.
- Conclua pela constitucionalidade, inconstitucionalidade ou interpretação conforme.

### Pegadinha comum

A pegadinha é confundir controle abstrato com controle concreto, competência legislativa com competência administrativa, ou direito fundamental com ordem judicial automática.

---

## 4. Direito Civil e Empresarial

Neste capítulo, o objetivo não é esgotar a doutrina, mas organizar o conteúdo que mais rende pontos na prova de Procurador do Estado. Leia cada eixo com a pergunta: “como isso vira parecer, contestação, recurso ou defesa do Estado?”

### Eixo 1 - Responsabilidade civil, dano moral e prescrição

As provas cobram quantificação de dano moral, responsabilidade contratual, pretensão de reparação e prescrição. Resposta modelo: natureza da responsabilidade, prazo, termo inicial, dano, nexo, culpa quando exigida, função compensatória/pedagógica e vedação ao enriquecimento sem causa.

#### Roteiro de resposta

- Qualifique a relação jurídica real, contratual, societária ou empresarial.
- Aponte regime de responsabilidade, prazo e efeitos patrimoniais.
- Examine boa-fé, função social, risco e prova.
- Conclua pela tese mais segura para o Estado ou entidade pública.

#### Pegadinha comum

A pegadinha é aceitar o rótulo dado pelas partes. Em Civil/Empresarial, qualifique a relação pela causa econômica e pelos efeitos jurídicos.

### Eixo 2 - Contratos e revisão

Revisão por inflação/pandemia exige teoria da imprevisão, onerosidade excessiva, alocação de riscos, boa-fé, função social, conservação do contrato e diferença entre contrato civil, empresarial e administrativo. Não trate inflação comum como caso automático de revisão.

#### Roteiro de resposta

- Qualifique a relação jurídica real, contratual, societária ou empresarial.
- Aponte regime de responsabilidade, prazo e efeitos patrimoniais.
- Examine boa-fé, função social, risco e prova.
- Conclua pela tese mais segura para o Estado ou entidade pública.

### Pegadinha comum

A pegadinha é aceitar o rótulo dado pelas partes. Em Civil/Empresarial, qualifique a relação pela causa econômica e pelos efeitos jurídicos.

## Eixo 3 - Direitos reais e bens

A prova explorou superfície, servidão/passagem, posse, usucapião, retenção por benfeitorias, acessibilidade em imóvel locado e bem público. O candidato deve dominar domínio, posse, função social, bens públicos e limites de usucapião.

### Roteiro de resposta

- Qualifique a relação jurídica real, contratual, societária ou empresarial.
- Aponte regime de responsabilidade, prazo e efeitos patrimoniais.
- Examine boa-fé, função social, risco e prova.
- Conclua pela tese mais segura para o Estado ou entidade pública.

### Pegadinha comum

A pegadinha é aceitar o rótulo dado pelas partes. Em Civil/Empresarial, qualifique a relação pela causa econômica e pelos efeitos jurídicos.

## Eixo 4 - Locação e acessibilidade

Quando o Estado é locatário e precisa adaptar imóvel, examine dever legal de acessibilidade, autorização do locador, benfeitorias necessárias/úteis, direito de retenção, interesse público e cláusulas contratuais.

### Roteiro de resposta

- Qualifique a relação jurídica real, contratual, societária ou empresarial.
- Aponte regime de responsabilidade, prazo e efeitos patrimoniais.
- Examine boa-fé, função social, risco e prova.
- Conclua pela tese mais segura para o Estado ou entidade pública.

### Pegadinha comum

A pegadinha é aceitar o rótulo dado pelas partes. Em Civil/Empresarial, qualifique a relação pela causa econômica e pelos efeitos jurídicos.

## Eixo 5 - Sociedades e capital social

Capital social aparece como garantia indireta dos credores, não como reserva patrimonial intocável. Domine autonomia patrimonial, desconsideração, responsabilidade de sócios, S.A., estatais e governança.

### Roteiro de resposta

- Qualifique a relação jurídica real, contratual, societária ou empresarial.
- Aponte regime de responsabilidade, prazo e efeitos patrimoniais.
- Examine boa-fé, função social, risco e prova.
- Conclua pela tese mais segura para o Estado ou entidade pública.

### Pegadinha comum

A pegadinha é aceitar o rótulo dado pelas partes. Em Civil/Empresarial, qualifique a relação pela causa econômica e pelos efeitos jurídicos.

## Eixo 6 - Recuperação judicial e créditos

A banca cobrou cessão fiduciária/garantia de recebíveis e crédito tributário. Diferencie crédito sujeito e não sujeito à recuperação, propriedade fiduciária, essencialidade do bem, competência do juízo recuperacional e execução fiscal.

### Roteiro de resposta

- Qualifique a relação jurídica real, contratual, societária ou empresarial.
- Aponte regime de responsabilidade, prazo e efeitos patrimoniais.
- Examine boa-fé, função social, risco e prova.
- Conclua pela tese mais segura para o Estado ou entidade pública.

### Pegadinha comum

A pegadinha é aceitar o rótulo dado pelas partes. Em Civil/Empresarial, qualifique a relação pela causa econômica e pelos efeitos jurídicos.

## Eixo 7 - Qualificação contratual

Contratos de satélite chamados de “locação” podem ser prestação de serviço/cessão de capacidade, conforme operação, manutenção, ingerência do cliente e conteúdo econômico. A banca gosta de rótulo enganoso: qualifique pela realidade jurídica.

### Roteiro de resposta

- Qualifique a relação jurídica real, contratual, societária ou empresarial.
- Aponte regime de responsabilidade, prazo e efeitos patrimoniais.
- Examine boa-fé, função social, risco e prova.
- Conclua pela tese mais segura para o Estado ou entidade pública.

### Pegadinha comum

A pegadinha é aceitar o rótulo dado pelas partes. Em Civil/Empresarial, qualifique a relação pela causa econômica e pelos efeitos jurídicos.

---

## 4. Direito Tributário e Financeiro

Neste capítulo, o objetivo não é esgotar a doutrina, mas organizar o conteúdo que mais rende pontos na prova de Procurador do Estado. Leia cada eixo com a pergunta: “como isso vira parecer, contestação, recurso ou defesa do Estado?”

### Eixo 1 - ICMS como tema nuclear

ICMS aparece em alíquota, seletividade, não discriminação, importação, substituição tributária, benefícios, energia elétrica, demanda contratada, descontos, operações mistas e guerra fiscal. O estudo deve ser feito por matriz: hipótese de incidência, base de cálculo, sujeito passivo, imunidade/não incidência, crédito, benefício e competência.

#### Roteiro de resposta

- Defina competência, hipótese de incidência, sujeito passivo e base de cálculo.
- Separe constituição, exigibilidade, cobrança e garantias.
- Aplique limites constitucionais, LRF/RRF e precedentes.
- Conclua com tese fiscal e risco de sucumbência.

#### Pegadinha comum

A pegadinha é misturar decadência com prescrição, não incidência com isenção, imunidade com benefício fiscal, e execução fiscal com ação de cobrança comum.

### Eixo 2 - Benefícios fiscais e guerra fiscal

Domine Constituição, LC 24/1975, convênios CONFAZ, exigência de regularidade fiscal, renúncia de receita, LRF e limites em RRF. A banca cobra validade, isonomia, seletividade e controle judicial de benefícios.

#### Roteiro de resposta

- Defina competência, hipótese de incidência, sujeito passivo e base de cálculo.
- Separe constituição, exigibilidade, cobrança e garantias.
- Aplique limites constitucionais, LRF/RRF e precedentes.
- Conclua com tese fiscal e risco de sucumbência.

### Pegadinha comum

A pegadinha é misturar decadência com prescrição, não incidência com isenção, imunidade com benefício fiscal, e execução fiscal com ação de cobrança comum.

## Eixo 3 - Execução fiscal, CDA e garantias

Questões clássicas cobram substituição de CDA, exceção de pré-executividade, embargos, penhora, exigibilidade, honorários e prescrição. Responda separando constituição do crédito, inscrição, ajuizamento, garantia, defesa e extinção.

### Roteiro de resposta

- Defina competência, hipótese de incidência, sujeito passivo e base de cálculo.
- Separe constituição, exigibilidade, cobrança e garantias.
- Aplique limites constitucionais, LRF/RRF e precedentes.
- Conclua com tese fiscal e risco de sucumbência.

### Pegadinha comum

A pegadinha é misturar decadência com prescrição, não incidência com isenção, imunidade com benefício fiscal, e execução fiscal com ação de cobrança comum.

## Eixo 4 - Imunidades e templos

Imunidade religiosa foi cobrada expressamente. O aluno deve estudar patrimônio, renda e serviços relacionados às finalidades essenciais, aluguel de imóvel, cemitérios, casas paroquiais e prova de destinação.

### Roteiro de resposta

- Defina competência, hipótese de incidência, sujeito passivo e base de cálculo.
- Separe constituição, exigibilidade, cobrança e garantias.
- Aplique limites constitucionais, LRF/RRF e precedentes.
- Conclua com tese fiscal e risco de sucumbência.

### Pegadinha comum

A pegadinha é misturar decadência com prescrição, não incidência com isenção, imunidade com benefício fiscal, e execução fiscal com ação de cobrança comum.

## Eixo 5 - ITCMD, RERCT e lançamento

O 18º concurso explorou depósito no exterior regularizado e doação. O candidato deve distinguir tributo federal decorrente de regularização, eventual ITCMD estadual, decadência, lançamento, declaração e prazo para cobrança.

### Roteiro de resposta

- Defina competência, hipótese de incidência, sujeito passivo e base de cálculo.
- Separe constituição, exigibilidade, cobrança e garantias.
- Aplique limites constitucionais, LRF/RRF e precedentes.
- Conclua com tese fiscal e risco de sucumbência.

### Pegadinha comum

A pegadinha é misturar decadência com prescrição, não incidência com isenção, imunidade com benefício fiscal, e execução fiscal com ação de cobrança comum.

## Eixo 6 - Direito Financeiro, orçamento e RRF

As provas recentes mostram que Direito Financeiro é decisivo. Estude LRF, renúncia de receita, gastos tributários, gastos diretos, orçamento, precatórios, fundos, vinculações, mínimos constitucionais, RRF e controle judicial do orçamento.

### Roteiro de resposta

- Defina competência, hipótese de incidência, sujeito passivo e base de cálculo.
- Separe constituição, exigibilidade, cobrança e garantias.
- Aplique limites constitucionais, LRF/RRF e precedentes.
- Conclua com tese fiscal e risco de sucumbência.

### Pegadinha comum

A pegadinha é misturar decadência com prescrição, não incidência com isenção, imunidade com benefício fiscal, e execução fiscal com ação de cobrança comum.

## Eixo 7 - Bases de cálculo e teses tributárias

ISS na base do PIS/COFINS/contribuição previdenciária, demanda contratada de energia e inadimplência do consumidor exigem domínio de precedentes, materialidade e base de cálculo. A defesa da Fazenda deve separar tese vinculante, caso concreto e risco judicial.

### Roteiro de resposta



- Defina competência, hipótese de incidência, sujeito passivo e base de cálculo.
- Separe constituição, exigibilidade, cobrança e garantias.
- Aplique limites constitucionais, LRF/RRF e precedentes.
- Conclua com tese fiscal e risco de sucumbência.

### Pegadinha comum

A pegadinha é misturar decadência com prescrição, não incidência com isenção, imunidade com benefício fiscal, e execução fiscal com ação de cobrança comum.

---

## 4. Relações de Trabalho, Previdência e Princípios

Institucionais da PGE Neste capítulo, o objetivo não é esgotar a doutrina, mas organizar o conteúdo que mais rende pontos na prova de Procurador do Estado. Leia cada eixo com a pergunta: “como isso vira parecer, contestação, recurso ou defesa do Estado?”

### Eixo 1 - Empregados públicos e estatais

Gratificação de função, estabilidade financeira, reestruturação de estatal e regime celetista apareceram em prova. Diferencie servidor estatutário, empregado público, sociedade de economia mista, empresa pública e Administração direta.

#### Roteiro de resposta

- Identifique o regime jurídico do trabalhador ou servidor.
- Separe competência judicial, vínculo e natureza da verba.
- Aplique normas constitucionais, trabalhistas e previdenciárias.
- Conclua com tese de defesa e eventual reconhecimento parcial quando cabível.

#### Pegadinha comum

A pegadinha é aplicar automaticamente regras da CLT a servidor estatutário ou regime previdenciário sem verificar natureza do vínculo e competência judicial.

### Eixo 2 - Competência da Justiça do Trabalho

Competência trabalhista aparece em danos por acidente, previdência complementar, sindicato e cobrança contra Estado. A resposta deve iniciar pela natureza do vínculo e da pretensão: estatutária, celetista, previdenciária, sindical ou indenizatória.

#### Roteiro de resposta

- Identifique o regime jurídico do trabalhador ou servidor.
- Separe competência judicial, vínculo e natureza da verba.
- Aplique normas constitucionais, trabalhistas e previdenciárias.
- Conclua com tese de defesa e eventual reconhecimento parcial quando cabível.

### **Pegadinha comum**

A pegadinha é aplicar automaticamente regras da CLT a servidor estatutário ou regime previdenciário sem verificar natureza do vínculo e competência judicial.

## **Eixo 3 - Contribuição sindical e confederativa**

A prova cobra autorização, assembleia, categoria, natureza jurídica, servidores estatutários e limites de cobrança. Separe contribuição sindical, confederativa, assistencial e associativa.

### **Roteiro de resposta**

- Identifique o regime jurídico do trabalhador ou servidor.
- Separe competência judicial, vínculo e natureza da verba.
- Aplique normas constitucionais, trabalhistas e previdenciárias.
- Conclua com tese de defesa e eventual reconhecimento parcial quando cabível.

### **Pegadinha comum**

A pegadinha é aplicar automaticamente regras da CLT a servidor estatutário ou regime previdenciário sem verificar natureza do vínculo e competência judicial.

## **Eixo 4 - RPPS, paridade, contribuição e regras de transição**

Paridade, aposentadorias, contribuição de inativos, alíquota, déficit atuarial e regras de transição são temas de alta incidência. Estude EC 20/1998, EC 41/2003, EC 47/2005, EC 103/2019 e normas estaduais aplicáveis.

### **Roteiro de resposta**

- Identifique o regime jurídico do trabalhador ou servidor.
- Separe competência judicial, vínculo e natureza da verba.
- Aplique normas constitucionais, trabalhistas e previdenciárias.
- Conclua com tese de defesa e eventual reconhecimento parcial quando cabível.

### **Pegadinha comum**

A pegadinha é aplicar automaticamente regras da CLT a servidor estatutário ou regime previdenciário sem verificar natureza do vínculo e competência judicial.

## **Eixo 5 - Parecerista e responsabilidade do Procurador**

O parecerista pode ser chamado em ação popular ou controle. Domine diferença entre parecer opinativo e vinculante, dolo/erro grosseiro, independência técnica, motivação, responsabilidade disciplinar e limites da atuação consultiva.

### Roteiro de resposta

- Identifique o regime jurídico do trabalhador ou servidor.
- Separe competência judicial, vínculo e natureza da verba.
- Aplique normas constitucionais, trabalhistas e previdenciárias.
- Conclua com tese de defesa e eventual reconhecimento parcial quando cabível.

### Pegadinha comum

A pegadinha é aplicar automaticamente regras da CLT a servidor estatutário ou regime previdenciário sem verificar natureza do vínculo e competência judicial.

## Eixo 6 - Princípios institucionais da PGE

Atuação da PGE é consultiva e contenciosa. Em prova, a postura correta não é “defender a qualquer custo”, mas defender juridicamente o Estado, com lealdade institucional, técnica, prevenção de litígios, controle de legalidade e proteção do interesse público primário.

### Roteiro de resposta

- Identifique o regime jurídico do trabalhador ou servidor.
- Separe competência judicial, vínculo e natureza da verba.
- Aplique normas constitucionais, trabalhistas e previdenciárias.
- Conclua com tese de defesa e eventual reconhecimento parcial quando cabível.

### Pegadinha comum

A pegadinha é aplicar automaticamente regras da CLT a servidor estatutário ou regime previdenciário sem verificar natureza do vínculo e competência judicial.

---

## 5. Jurisprudência e súmulas essenciais - forma de estudo

A lista abaixo deve ser atualizada com o edital vigente e informativos mais recentes dos Tribunais Superiores. O objetivo aqui é indicar blocos de jurisprudência indispensáveis, não substituir a pesquisa oficial diária. Bloco STF - Administração Pública O que revisar Poder de polícia por entidades administrativas, concursos públicos, teto, servidores, responsabilidade civil, controle de políticas públicas, nepotismo, segurança jurídica STF - Constitucional Reserva de plenário, modulação, ADI/ADC/ADPF, mandado de injunção, competências federativas, laicidade, imunidades, precatórios STJ Processual/Fazenda STJ - Tributário TST/STF - Trabalho público TCU/TCE e LINDB Mandado de segurança, ACP, suspensão de liminar, execução fiscal, CDA, tutelas, honorários, prescrição contra Fazenda Aplicação na prova Parecer ao gestor e defesa em ações de alto impacto Questões constitucionais e controle de lei estadual Defesas processuais e recursos ICMS, substituição tributária, benefícios fiscais, demanda contratada, base de cálculo, execução fiscal, responsabilidade tributária Competência JT, empregados públicos, gratificações, terceirização, responsabilidade subsidiária, contribuição sindical Controle, erro grosseiro, motivação, consequencialismo, consensualidade, responsabilização de gestores Defesa fiscal e parecer em auto de infração Contestação e defesa de estatais/Estado Consultivo e defesa de decisão de controle Como memorizar jurisprudência sem virar decoreba Use fichas de quatro linhas: fato, tese, fundamento, uso na peça. Exemplo: "liminar para aumento de servidor"- fato: servidor pede extensão de vantagem; tese: restrições legais e risco à ordem/economia públicas; fundamento: regime de tutela contra Fazenda e separação de Poderes orçamentária; uso: contestação, agravo, suspensão de liminar.

---

## 6. Técnica de resposta discursiva

### 6.1. Estrutura PEGE

P - Problema: reescreva a controvérsia em uma frase. E - Enquadramento: indique instituto, competência e norma. G - Garantias e limites: aplique princípios, jurisprudência e exceções. E - Encaminhamento: conclua com orientação, tese ou pedido. Essa estrutura evita respostas dispersas. Em prova de Procurador, o examinador precisa enxergar rapidamente que você enfrentou todos os subitens.

### 6.2. Parágrafo padrão

Um bom parágrafo discursivo tem cinco partes: tese, fundamento legal, fundamento jurisprudencial/doutrinário, aplicação ao caso e conclusão parcial. Evite parágrafos enormes. A banca pontua itens; portanto, escreva em blocos claros.

### 6.3. Expressões úteis

- “A questão exige distinguir...”
- “No caso concreto, a validade do ato depende de...”
- “A orientação mais segura para a Administração é...”
- “Há risco jurídico em razão de...”
- “A defesa do Estado deve sustentar, preliminarmente...”
- “Sem prejuízo da tese principal, subsidiariamente...”

### 6.4. Como fechar uma resposta

Nunca termine com “depende” sem conclusão. Se houver duas correntes, diga qual é a tese institucional mais defensável e quais ressalvas precisam constar. O Procurador decide juridicamente: conclui, recomenda e assume a responsabilidade técnica.

---

## 7. Estratégia para parecer jurídico e peça prática

### 7.1. Parecer consultivo

Estrutura recomendada: ementa curta; relatório objetivo; delimitação da consulta; fundamentos por tópicos; análise de risco; conclusão com respostas numeradas; providências administrativas recomendadas. Em concursos de PGE, parecer bom é aquele que o gestor conseguiria executar no dia seguinte.

#### Modelo de conclusão consultiva

“Diante do exposto, opina-se: (i) pela possibilidade jurídica de..., desde que observados...; (ii) pela necessidade de motivação específica quanto a...; (iii) pela submissão prévia a...; (iv) pela adoção das seguintes providências...”.

### 7.2. Contestação/defesa do Estado

Comece por preliminares úteis, sem exagero. Depois ataque o mérito em ordem lógica: inexistência de direito, ausência de nexo, competência administrativa, reserva orçamentária, regime legal específico, precedentes e pedido subsidiário. Em Fazenda Pública, pedido subsidiário é importante: redução de condenação, modulação, observância de precatório/RPV, juros e correção conforme regime aplicável.

### 7.3. Recurso

O recurso deve atacar fundamentos da decisão, não repetir a contestação. Use tópicos: cabimento/tempestividade; síntese da decisão; erro de premissa; violação normativa; precedente; efeito suspensivo; pedidos. Quando houver grave lesão, avalie contracautela.

### 7.4. Parecer tributário/fiscal

Separe sempre: ocorrência do fato gerador, constituição do crédito, decadência, exigibilidade, lançamento, base de cálculo, penalidade, garantia, defesa administrativa, inscrição em dívida ativa e execução. A banca gosta de confundir essas etapas.

---

## 8. Mapas mentais em texto

Administrativo - concessões Serviço público -> titularidade estatal -> delegação -> licitação -> contrato -> matriz de riscos -> tarifa/aporte/subsídio-> equilíbrio -> regulação -> sanção -> reversibilidade -> controle. Processual - Fazenda em juízo Ação contra Estado -> competência -> legitimidade -> tutela -> restrição legal -> contestação -> recurso -> suspensão-> cumprimento -> precatório/RPV -> honorários. Constitucional - controle Norma/ato -> parâmetro -> legitimidade -> via -> órgão competente -> cautelar -> mérito -> efeitos -> modulação -> execução institucional. Tributário - crédito Fato gerador -> lançamento -> notificação -> exigibilidade -> inscrição -> CDA -> execução -> garantia -> defesa -> extinção/suspensão -> cobrança. Trabalho/previdência Vínculo -> regime -> competência -> verba -> fonte normativa -> tese de defesa -> impacto financeiro -> forma de pagamento.

### Civil/empresarial

Relação jurídica -> qualificação -> validade -> inadimplemento/dano -> prazo -> prova -> responsabilidade -> remédio jurídico -> impacto patrimonial.



---

## 9. Questões inéditas comentadas no estilo da banca

### Administrativo

Enunciado: Empresa estatal estadual pretende alienar participação minoritária em subsidiária lucrativa, sem licitação formal, por procedimento competitivo simplificado. O Ministério Público sustenta que seria necessária lei específica e licitação tradicional. Como Procurador, opine. Espelho comentado: A resposta deve distinguir alienação de controle, desinvestimento, subsidiária, participação minoritária, governança da Lei das Estatais, autorização legislativa quando exigida, motivação, avaliação econômica, procedimento competitivo e controle. Conclusão: a juridicidade depende da natureza da operação, do grau de perda de controle e da observância de procedimento impessoal, motivado e competitivo.

### Processual Civil

Enunciado: Em ACP que busca fornecimento de medicamento de alto custo fora de política pública estadual, o juiz concede liminar ampla sem ouvir o Estado. Indique as medidas processuais cabíveis. Espelho comentado: A resposta deve abordar agravo, pedido de reconsideração quando útil, suspensão de liminar se houver grave lesão, demonstração de política pública existente, necessidade de prova técnica, competência, impacto orçamentário e impossibilidade de substituição completa do gestor por decisão individual sem critérios.

### Constitucional

Enunciado: Lei estadual autoriza desapropriação de imóvel privado para posterior transferência a empresa privada que instalará polo tecnológico. Analise. Espelho comentado: É preciso examinar competência, interesse público, desenvolvimento econômico, desvio de finalidade, necessidade de procedimento expropriatório regular, indenização, motivação, impessoalidade e vedação a favorecimento. A transferência a particular não é automaticamente inconstitucional, mas exige finalidade pública concreta, seleção impessoal e justificativa robusta.

### Civil/Empresarial

Enunciado: Contrato empresarial de fornecimento contínuo, sem cláusula de reajuste, torna-se menos lucrativo por inflação elevada. Há revisão automática? Espelho comentado: Não há revisão automática. Deve-se examinar alocação de riscos, previsibilidade, onerosidade excessiva, boa-fé, função social, conservação do contrato e prova de quebra extraordinária da base objetiva. Em relações empresariais, há maior deferência à autonomia privada.

### Tributário/Financeiro

Enunciado: Estado em RRF concede benefício fiscal de ICMS por decreto, sem convênio e sem estimativa de impacto. Como defender ou corrigir? Espelho comentado: A tese principal deve reconhecer fortes vícios: competência, legalidade, convênio quando exigido, LRF, renúncia de receita e restrições do RRF. A orientação consultiva deve recomendar sustação, convalidação somente se juridicamente possível, estimativa de impacto, medidas compensatórias e adequação ao CONFAZ. Trabalho/Previdência Enunciado: Empregado de sociedade de economia mista pede incorporação de gratificação exercida por mais de dez anos e suprimida por reestruturação empresarial. Defenda a estatal. Espelho comentado: Separar regime celetista e natureza da estatal. Defender alteração por reestruturação lícita, inexistência de direito adquirido a função de confiança, aplicação temporal da reforma trabalhista e precedentes. Verificar período de exercício, data da supressão, norma interna e eventual boa-fé objetiva.

---

## 10. Simulados progressivos

Use os simulados abaixo de forma escrita. Não basta ler o espelho: escreva a resposta em 40 a 60 linhas, corrija com caneta vermelha e reescreva a conclusão. Simulado 1 - Fundação

- Administrativo: validade de cláusula contratual que transfere todo risco extraordinário ao contratado.
- Processual: mandado de segurança contra ato de Secretário e legitimidade da pessoa jurídica.
- Constitucional: lei estadual sobre matéria concorrente e normas gerais federais.
- Tributário: imunidade de templo e imóvel alugado.
- Trabalho: competência judicial em demanda de servidor estatutário.

Simulado 2 - Intermediário

- Concessão com subsídio cruzado e determinação divergente do Tribunal de Contas.
- ACP para obras de contenção de encostas e controle judicial de políticas públicas.
- Execução fiscal com CDA defeituosa e substituição após embargos.
- Recuperação judicial com crédito garantido por cessão fiduciária.
- RPPS: contribuição de inativos e regras de transição.

Simulado 3 - Avançado

- Acordo de leniência com decisão condenatória do Tribunal de Contas e ação anulatória da empresa.
- Arbitragem com sentença que ignora precedente vinculante.
- Desapropriação para política industrial com posterior transferência a particular.
- RERCT, ITCMD e decadência em doação recebida no exterior.
- Responsabilidade do parecerista em ação popular.

### Como corrigir

Para cada resposta, atribua 10 pontos: 2 para identificação do problema; 2 para base legal; 2 para jurisprudência/princípios; 2 para aplicação ao caso; 2 para conclusão. Resposta que não conclui perde, mesmo que cite bons fundamentos.

---

## 11. Checklist de revisão final

### Administrativo

- ☐ Lei 14.133/2021: planejamento, modalidades, contratação direta, matriz de riscos, contratos e controle.
- ☐ Lei 13.303/2016: estatais, licitação, governança, contratação e desinvestimento.
- ☐ Concessões/PPP: equilíbrio, tarifa, aporte, bens reversíveis, sanções e regulação.
- ☐ Poder de polícia: delegação, licenciamento, fiscalização, sanção, autoexecutoriedade.
- ☐ Bens públicos: uso, ocupação, tombamento, retomada, indenização e moradia.

### Processual Civil

- ☐ Mandado de segurança: autoridade, pessoa jurídica, liminar, recursos e efeitos patrimoniais.
- ☐ Fazenda Pública: prazos, remessa, honorários, precatórios, tutelas e suspensão.
- ☐ ACP: legitimidade, competência, coisa julgada, tutela coletiva e execução.
- ☐ Arbitragem com Administração e precedentes.
- ☐ Execução/cumprimento: impugnação, medidas atípicas e limites contra Fazenda.

### Constitucional

- ☐ Controle de constitucionalidade: vias, parâmetros, reserva de plenário, modulação.
- ☐ Federalismo: competências privativas, concorrentes, comuns e suplementares.
- ☐ Políticas públicas: reserva do possível, mínimo existencial, deferência técnica e orçamento.
- ☐ Direitos fundamentais: laicidade, moradia, ambiente, saúde e comunidades tradicionais.
- ☐ Poder constituinte: emendas, cláusulas pétreas, irretroatividade.

### Tributário/Financeiro

- ☐ ICMS: incidência, base de cálculo, ST, importação, energia e benefícios.
- ☐ Execução fiscal: CDA, prescrição, decadência, garantias e embargos.
- ☐ Imunidades: templos, patrimônio, renda e serviços vinculados.
- ☐ LRF/RRF: renúncia, gasto tributário, orçamento e limites.

- ☐ ITCMD, RERCT e tributos estaduais em operações no exterior.

## Civil/Empresarial

- ☐ Prescrição e responsabilidade civil contratual/extracontratual.
- ☐ Contratos e revisão por fato superveniente.
- ☐ Direitos reais: superfície, servidão, posse, usucapião e bens públicos.
- ☐ Recuperação judicial e créditos tributários/garantias.
- ☐ Sociedades, capital social e estatais.

## Trabalho/Previdência/PGE

- ☐ Empregado público, estatais e gratificações.
- ☐ Competência da Justiça do Trabalho e servidores.
- ☐ RPPS: paridade, contribuição, transição e EC 103.
- ☐ Contribuições sindicais/confederativas.
- ☐ Responsabilidade do parecerista e princípios institucionais.

---

## 12. Roteiro de aprovação

O roteiro abaixo transforma a apostila em execução diária. A diferença entre candidato forte e candidato aprovado é constância com escrita.

- Segunda: Administrativo + 1 questão discursiva curta.
- Terça: Processual Civil + revisão de precedentes.
- Quarta: Constitucional + mapa de competência/controle.
- Quinta: Tributário/Financeiro + lei seca e auto de infração fictício.
- Sexta: Civil/Empresarial ou Trabalho/Previdência alternados.
- Sábado: simulado integrado, correção e reescrita da pior resposta.
- Domingo: descanso ativo, leitura leve de informativos e organização do ciclo.

### Regra dos 3 espelhos

Para cada questão antiga, produza três espelhos: espelho mínimo de 10 linhas, espelho médio de 30 linhas e espelho completo de 60 linhas. Isso prepara o candidato para administrar tempo e profundidade. Regra da conclusão obrigatória Toda resposta deve terminar com uma conclusão útil: “é válido”, “é inválido”, “é possível desde que”, “deve ser impugnado por”, “a defesa deve sustentar”. A banca de Procuradoria não premia neutralidade indefinida.

---

## 13. Aprofundamento por prova analisada

Este bloco transforma cada prova em uma trilha de estudo. A ideia não é copiar enunciados, mas extrair o que a banca procurou avaliar e converter isso em comando de preparação.

**15º concurso - 2007 Disciplina Temas extraídos** O que fazer no estudo Administrativo contrato de gestão/subvenção, gratuidade em transporte concedido, responsabilidade fiscal e validade contratual Transformar em resposta escrita com tese, fundamento e conclusão. Processual Civil execução de sentença em mandado de segurança, congruência entre pedido e decisão constitucional Transformar em resposta escrita com tese, fundamento e conclusão. Constitucional competência ambiental, modulação temporal de decisões e alteração jurisprudencial Transformar em resposta escrita com tese, fundamento e conclusão. Civil/Comercial prescrição de obrigação contratual, nota promissória/endorosso-mandato, cláusula penal, sociedade anônima Transformar em resposta escrita com tese, fundamento e conclusão. Tributário ICMS, seletividade, não discriminação, CDA e exceção de pré-executividade Transformar em resposta escrita com tese, fundamento e conclusão. Trabalho/Previdência regimes previdenciários, alteração de condições de trabalho, adicional de insalubridade e concurso público Transformar em resposta escrita com tese, fundamento e conclusão.

**16º concurso - 2009 Disciplina Temas extraídos** O que fazer no estudo Administrativo equilíbrio econômico-financeiro, transação pelo Estado, licitação, controle do TCE, emergência e programa cultural Transformar em resposta escrita com tese, fundamento e conclusão. Processual Civil contracautela, desistência em mandado de segurança, embargos, ação anulatória e danos morais Transformar em resposta escrita com tese, fundamento e conclusão. Constitucional mutação constitucional, projeto de lei inconstitucional, estado de sítio e reserva de plenário Transformar em resposta escrita com tese, fundamento e conclusão. Civil/Comercial direito de superfície, CVM em estatais, erro de direito, moradia/posse, insolvência e sociedade empresária Transformar em resposta escrita com tese, fundamento e conclusão. Tributário iluminação pública, ICMS declarado e não pago, benefício fiscal, imunidade, taxa judiciária Transformar em resposta escrita com tese, fundamento e conclusão. Trabalho/Previdência contribuição sindical, acidente de trabalho, insalubridade, execução contra Fazenda Transformar em resposta escrita com tese, fundamento e conclusão.

**17º concurso - 2012/2013 Disciplina Temas extraídos** O que fazer no estudo Administrativo controle administrativo, sanção regulatória, demolição administrativa, concessão comum, patrimônio cultural, parcerias de fármacos Transformar em resposta escrita com tese, fundamento e conclusão. Processual Civil efeitos reflexos da sentença, juizados da Fazenda, ônus da prova, improbidade, arbitragem e mandado de segurança Transformar em resposta escrita com tese, fundamento e conclusão. Constitucional representação estadual, encostas e moradia, conteúdo nacional em TV, licitação sustentável, emendas e mandado de injunção Transformar em resposta escrita com tese, fundamento e conclusão. Civil/Comercial danos morais, capital social, pretensão de direito material, cadastro de crédito, locação/acessibilidade, recuperação judicial Transformar em resposta escrita com tese, fundamento e conclusão. Tributário imunidade de templos, benefício fiscal, ICMS importação, guerra fiscal, FPE e imposto de renda retido pelo Estado Transformar em resposta escrita com tese, fundamento e conclusão. Trabalho/Previdência comissão de conciliação prévia, paridade, responsabilidade subsidiária, previdência complementar, parecerista e acumulação de aposentadorias Transformar em resposta escrita com tese, fundamento e conclusão.

**18º concurso -**

2021 Disciplina Temas extraídos O que fazer no estudo Administrativo desestatização, desinvestimento, subsídio cruzado, poder de polícia por administração indireta, encomenda tecnológica, leniência, responsabilidade em evento esportivo e retomada de bem público Transformar em resposta escrita com tese, fundamento e conclusão. Processual Civil medidas executivas atípicas, competência em ACP, liminar contra Fazenda, precedentes em arbitragem, improcedência liminar e suspensão de liminar Transformar em resposta escrita com tese, fundamento e conclusão. Constitucional privatização, controle de constitucionalidade por tribunais de contas, conselhos de saúde, lei repristinatória material após ADI, desapropriação para particular e irretroatividade Transformar em resposta escrita com tese, fundamento e conclusão. Civil/Empresarial prescrição contratual, existência legal de empresa pública, revisão por inflação/pandemia, qualificação de contrato de satélite, incorporação em recuperação e servidão/passagem Transformar em resposta escrita com tese, fundamento e conclusão. Tributário/Financeiro benefícios de ICMS, operações mistas ICMS/ISS, RERCT/ITCMD, gastos tributários/RRF, base de PIS/COFINS, ICMS-ST, energia elétrica Transformar em resposta escrita com tese, fundamento e conclusão. Trabalho/Previdência /PGE gratificação de empregado público, contribuição sindical/confederativa, déficit atuarial do RPPS, regras de transição e equiparação remuneratória Transformar em resposta escrita com tese, fundamento e conclusão.



---

## 14. Banco de teses defensivas e consultivas

Este banco serve para memorização ativa. Não copie automaticamente em prova; adapte ao caso concreto. A utilidade é construir repertório de conclusão.

### Administrativo

Tese 1: A Administração não pode renunciar genericamente ao equilíbrio econômico-financeiro quando a hipótese envolver evento extraordinário não alocado validamente ao contratado. Tese 2: O controle externo pode apontar ilegalidade e determinar correção, mas não deve substituir escolhas discricionárias legítimas do gestor quando motivadas e tecnicamente sustentadas. Tese 3: A conversão de sanção regulatória em investimento exige previsão legal/contratual, motivação, equivalência, interesse público e preservação do efeito dissuasório da sanção. Tese 4: O uso privativo de bem público por particular demanda instrumento jurídico adequado, motivação, prazo, controle e, em regra, procedimento competitivo quando houver exploração econômica. Tese 5: A autoexecutoriedade do poder de polícia depende de previsão legal ou urgência concreta, respeitados proporcionalidade, motivação e controle posterior. Tese 6: Em desinvestimentos de estatais, a juridicidade depende de governança, avaliação, procedimento impessoal, publicidade compatível e respeito às exigências de autorização legislativa quando houver perda de controle. Tese 7: A contratação emergencial não autoriza prorrogações artificiais nem dispensa planejamento; a emergência deve ser comprovada e a contratação limitada ao necessário. Tese 8: A LINDB exige considerar consequências práticas da decisão administrativa, controladora ou judicial, mas não legitima ilegalidade. Tese 9: Acordos administrativos são possíveis quando aumentam eficiência e recuperam dano, mas não podem afastar deveres constitucionais indisponíveis sem base legal. Tese 10: A responsabilidade civil do Estado exige dano, conduta estatal e nexo causal; garantias legislativas amplas devem ser interpretadas restritivamente para evitar assunção ilimitada de riscos privados.

### Processual Civil

Tese 1: A suspensão de liminar não é recurso; é medida de contracautela voltada a grave lesão à ordem, saúde, segurança ou economia públicas. Tese 2: O cumprimento de decisão contra a Fazenda deve respeitar o regime constitucional de precatórios ou RPV quando envolver obrigação de pagar. Tese 3: Medidas executivas atípicas exigem adequação, necessidade, proporcionalidade, contraditório e fundamentação concreta. Tese 4: Em mandado de segurança, é preciso distinguir autoridade coatora, pessoa jurídica interessada e órgão de representação judicial. Tese 5: A ação civil pública não pode ser usada para substituir integralmente o planejamento administrativo sem demonstração de omissão inconstitucional específica. Tese 6: A improcedência liminar exige hipótese legal, contraditório diferido adequado e aderência a precedente ou tese jurídica inequívoca. Tese 7: A sentença arbitral contra a Administração sujeita-se a controle judicial limitado, especialmente quando houver violação à ordem pública, convenção arbitral ou dever de fundamentação. Tese 8: Os precedentes

obrigatórios do CPC integram o dever de coerência e fundamentação das decisões, inclusive como parâmetro de controle da decisão arbitral conforme o caso. Tese 9: Nos Juizados da Fazenda, meios de impugnação possuem regime próprio e não se confundem com recursos do procedimento comum. Tese 10: Contra tutelas que impactam políticas públicas, a defesa deve combinar impugnação recursal, prova técnica e eventual contracautela.

## Constitucional

Tese 1: O controle de constitucionalidade exige identificação de parâmetro, objeto, legitimidade, órgão competente e efeitos da decisão. Tese 2: Competência concorrente permite aos Estados suplementar normas gerais federais, mas não contrariá-las. Tese 3: A judicialização de políticas públicas deve equilibrar mínimo existencial, reserva do possível, separação de Poderes, prova técnica e planejamento administrativo. Tese 4: A laicidade do Estado impede favorecimento religioso, mas não autoriza hostilidade estatal a manifestações culturais ou religiosas compatíveis com igualdade e liberdade. Tese 5: O poder constituinte derivado encontra limites materiais, formais e circunstanciais; não pode abolir cláusula pétrea por via indireta. Tese 6: Tribunais de Contas exercem controle de juridicidade no caso concreto, mas não substituem o controle concentrado de constitucionalidade. Tese 7: A modulação de efeitos protege segurança jurídica e interesse social, mas exige fundamentação excepcional. Tese 8: A proteção ambiental e a moradia podem impor deveres estatais, desde que a decisão respeite competência, orçamento e plano público razoável. Tese 9: A desapropriação para finalidade econômica deve demonstrar interesse público real, impessoalidade e procedimento regular. Tese 10: A irretroatividade varia conforme a fonte normativa: constituição originária, emenda constitucional e lei infraconstitucional possuem regimes de controle distintos.

## Civil/Empresarial

Tese 1: A prescrição deve ser definida pela natureza da pretensão, e não apenas pelo rótulo atribuído pela parte. Tese 2: A revisão contratual exige fato superveniente extraordinário, quebra da base objetiva ou onerosidade excessiva, especialmente em contratos empresariais. Tese 3: O capital social funciona como referência de garantia dos credores, mas a garantia efetiva é o patrimônio social. Tese 4: A qualificação contratual deve observar a realidade econômica, não o nome escolhido pelas partes. Tese 5: Bens públicos não se sujeitam a usucapião, ainda que haja posse prolongada por particular. Tese 6: Benfeitorias em imóvel público ou locado devem ser analisadas conforme boa-fé, autorização, necessidade, utilidade e regime contratual. Tese 7: Em recuperação judicial, é essencial distinguir créditos sujeitos, não sujeitos, fiduciários e tributários. Tese 8: Dano moral deve ser quantificado com proporcionalidade, sem enriquecimento sem causa e considerando gravidade, repercussão e capacidade das partes. Tese 9: A cessão fiduciária de recebíveis possui tratamento específico na recuperação judicial, sem perder de vista a preservação da empresa e a essencialidade de ativos. Tese 10: Na responsabilidade civil de administradora de cadastro, a atuação causal e o dever de comunicação são decisivos.

## Tributário/Financeiro

Tese 1: Benefício fiscal de ICMS exige observância de Constituição, lei complementar, convênio quando necessário, legalidade, isonomia e responsabilidade fiscal. Tese 2: A base de cálculo do ICMS-ST deve observar a

legislação aplicável e a natureza do desconto, distinguindo desconto condicionado e incondicionado. Tese 3: Execução fiscal depende de CDA formalmente hígida, mas a substituição pode ser admitida nos limites legais sem alterar sujeito passivo ou fundamento substancial de modo indevido. Tese 4: Imunidade tributária não é favor fiscal: decorre da Constituição e deve ser interpretada conforme finalidade essencial. Tese 5: Decadência e prescrição não se confundem: uma atinge constituição do crédito; outra, cobrança. Tese 6: Gastos tributários são renúncias indiretas de receita e devem obedecer transparência, estimativa de impacto e limites fiscais. Tese 7: No RRF, a concessão de benefícios e aumento de despesas sofrem restrições reforçadas. Tese 8: ITCMD pode incidir sobre doação, inclusive relacionada a bens no exterior, observadas competência, lei complementar/jurisprudência e decadência. Tese 9: Operações mistas exigem identificar obrigação principal, materialidade predominante e lista de serviços para distinguir ICMS e ISS. Tese 10: A defesa da Fazenda deve distinguir tese de incidência, base de cálculo, sujeição passiva e regime de crédito.

## **Trabalho/Previdência/PGE**

Tese 1: Empregado público não se confunde com servidor estatutário; o regime jurídico orienta competência e mérito. Tese 2: A supressão de função gratificada por reestruturação pode afastar incorporação, conforme regime temporal e normas aplicáveis. Tese 3: Contribuição confederativa não pode ser cobrada indistintamente de não filiados, salvo hipóteses e entendimentos atualizados aplicáveis. Tese 4: Demandas de servidor estatutário contra o Estado em regra não pertencem à Justiça do Trabalho. Tese 5: RPPS deve observar equilíbrio financeiro e atuarial, mas alterações devem respeitar Constituição, regras de transição e direitos adquiridos. Tese 6: A responsabilidade subsidiária da Administração exige análise do vínculo, contratação e culpa/fiscalização conforme tese aplicável. Tese 7: Parecerista não responde pelo resultado do ato administrativo apenas por opinar, salvo dolo, fraude ou erro grosseiro conforme contexto. Tese 8: Acumulação de aposentadorias e averbação de tempo exigem análise de cargo, regime, datas, vedação constitucional e compensação previdenciária. Tese 9: Acordos trabalhistas envolvendo entes públicos devem respeitar competência, autorização, motivação e regime de pagamento. Tese 10: Equiparação remuneratória de servidores não pode ignorar diferenças legais de tempo de serviço, local de lotação, gratificações específicas e vedação a vinculações indevidas.

---

## 15. Artigos e diplomas que viram ponto

Em prova discursiva, citar o artigo certo no momento certo gera segurança. O quadro abaixo orienta a revisão. Não é lista exaustiva; é lista de sobrevivência. Disciplina

### Administrativo

### Processual Civil

### Constitucional

### Civil/Empresarial

Diplomas/artigos para revisar CRFB art. 37; LINDB arts. 20 a 30; Lei 14.133/2021; Lei 13.303/2016; Lei 8.987/1995; Lei 11.079/2004; Lei 12.846/2013; Lei 13.874/2019 CPC arts. 300, 311, 489, 927, 932, 966, 1.015; Lei 12.016/2009; Lei 7.347/1985; Lei 8.437/1992; Lei 9.494/1997; Lei 6.830/1980 CRFB arts. 1º, 5º, 18, 21 a 24, 30, 37, 60, 97, 100, 102, 103, 125, 167, 170, 173, 174, 175, 196, 225 Por que importa Servidores, estatais, competência trabalhista e previdência pública Contratação pública, estatais, controle, consensualidade, poder de polícia e segurança jurídica Tutela, precedentes, MS, ACP, Fazenda Pública, execução fiscal e contracautela Controle, federalismo, direitos fundamentais, orçamento, ordem econômica e políticas públicas CC arts. 113, 187, 421, 421-A, 422, 478 a 480, 884, 927, 944, 1.196, 1.225, 1.369; Lei 11.101/2005; Lei 6.404/1976 Tributário/Financeiro CRFB arts. 145 a 162, 155, 150, 151, 155 §2º; CTN; LC 87/1996; LC 24/1975; LC 101/2000; Lei 6.830/1980; normas de RRF Trabalho/Previdência CRFB arts. 7º, 37 a 41, 40, 114, 149; CLT; EC 41/2003, EC 47/2005, EC 103/2019; normas estaduais de RPPS Contratos, responsabilidade, direitos reais, sociedades e recuperação judicial ICMS, benefícios, crédito tributário, execução fiscal e responsabilidade fiscal

---

## 16. Modelos práticos de escrita

### Parecer administrativo - esqueleto

- Ementa: consulta sobre juridicidade de ato/contrato/política pública.
- Relatório: fatos relevantes, documentos e pergunta formulada.
- Delimitação: o parecer examina juridicidade, não conveniência pura.
- Fundamentação: competência, lei aplicável, princípios, jurisprudência, riscos.
- Conclusão: respostas numeradas e providências necessárias.

Dica de prova: use subtítulos. Eles organizam a leitura do examinador e reduzem o risco de esquecer subitem.

### Contestação da Fazenda - esqueleto

- Síntese da demanda e delimitação da controvérsia.
- Preliminares: competência, legitimidade, interesse, prescrição/decadência, inadequação da via.
- Mérito: inexistência de direito, legalidade do ato, separação de Poderes, orçamento, ausência de dano ou nexo.
- Subsidiários: limitação temporal, forma de pagamento, juros/correção, honorários.
- Provas e pedidos.

Dica de prova: use subtítulos. Eles organizam a leitura do examinador e reduzem o risco de esquecer subitem.

### Agravo/contracautela - esqueleto

- Cabimento e tempestividade.
- Decisão impugnada e risco de dano inverso.
- Grave lesão à ordem/saúde/segurança/economia públicas quando for suspensão.
- Probabilidade jurídica da tese estatal.
- Pedido de efeito suspensivo e reforma/suspensão.

Dica de prova: use subtítulos. Eles organizam a leitura do examinador e reduzem o risco de esquecer subitem.

### Parecer tributário - esqueleto

- Fato gerador e competência.
- Sujeito ativo/passivo e base de cálculo.

- Lançamento, decadência, prescrição e exigibilidade.
- Defesas do contribuinte e resposta da Fazenda.
- Conclusão: manter, revisar, anular ou complementar lançamento.

Dica de prova: use subtítulos. Eles organizam a leitura do examinador e reduzem o risco de esquecer subitem.

### Informações em ADI - esqueleto

- Síntese da norma impugnada.
- Preliminares: legitimidade, objeto, pertinência, inadequação parcial.
- Defesa da constitucionalidade formal: competência e processo legislativo.
- Defesa da constitucionalidade material: proporcionalidade, federalismo, direitos e interesse público.
- Pedido: improcedência, interpretação conforme ou modulação subsidiária.

Dica de prova: use subtítulos. Eles organizam a leitura do examinador e reduzem o risco de esquecer subitem.

---

## 17. Treino intensivo - 36 comandos de questão

A seguir estão comandos inéditos para treino. Faça no mínimo 12 por escrito antes de qualquer prova discursiva de Procuradoria.

### Administrativo

---

# 1. Elabore resposta fundamentada sobre equilíbrio econômico-financeiro e matriz de riscos, concluindo como

Procurador do Estado.



---

## 2. Elabore resposta fundamentada sobre contratação emergencial prorrogada indevidamente, concluindo

como Procurador do Estado.

---

### 3. Elabore resposta fundamentada sobre poder de polícia por autarquia e sociedade de economia mista,

concluindo como Procurador do Estado.

---

## 4. Elabore resposta fundamentada sobre desinvestimento de subsidiária estadual, concluindo como

Procurador do Estado.

---

## 5. Elabore resposta fundamentada sobre uso de bem público por particular com subcontratações, concluindo

como Procurador do Estado.

---

## 6. Elabore resposta fundamentada sobre acordo de leniência e ressarcimento ao erário, concluindo como

Procurador do Estado.

Processual Civil

---

# 1. Elabore resposta fundamentada sobre suspensão de liminar após agravo indeferido, concluindo como

Procurador do Estado.

---

## 2. Elabore resposta fundamentada sobre ACP para implementação de política pública complexa, concluindo

como Procurador do Estado.

---

### 3. Elabore resposta fundamentada sobre medidas executivas atípicas contra particular e contra Fazenda,

concluindo como Procurador do Estado.



---

## 4. Elabore resposta fundamentada sobre sentença arbitral que ignora precedente, concluindo como

Procurador do Estado.

---

## 5. Elabore resposta fundamentada sobre mandado de segurança com efeitos patrimoniais pretéritos,

concluindo como Procurador do Estado.

---

## 6. Elabore resposta fundamentada sobre execução fiscal com substituição de CDA, concluindo como

Procurador do Estado.

**Constitucional**

---

# 1. Elabore resposta fundamentada sobre lei estadual em competência concorrente, concluindo como

Procurador do Estado.

---

## 2. Elabore resposta fundamentada sobre ADI estadual com parâmetro da Constituição local, concluindo como

Procurador do Estado.

---

### 3. Elabore resposta fundamentada sobre tribunal de contas e controle de constitucionalidade, concluindo

como Procurador do Estado.

---

## 4. Elabore resposta fundamentada sobre laicidade e símbolos religiosos em espaços públicos, concluindo

como Procurador do Estado.

---

## 5. Elabore resposta fundamentada sobre desapropriação para fomento econômico, concluindo como

Procurador do Estado.



---

## 6. Elabore resposta fundamentada sobre modulação e segurança jurídica, concluindo como Procurador do

Estado.

Civil/Empresarial

---

# 1. Elabore resposta fundamentada sobre revisão contratual por inflação, concluindo como Procurador do

Estado.

---

## 2. Elabore resposta fundamentada sobre contrato rotulado como locação mas com prestação de serviço,

concluindo como Procurador do Estado.

---

### 3. Elabore resposta fundamentada sobre servidão/passagem em favor de escola pública, concluindo como

Procurador do Estado.

---

## 4. Elabore resposta fundamentada sobre recuperação judicial com crédito fiduciário, concluindo como

Procurador do Estado.

---

## 5. Elabore resposta fundamentada sobre responsabilidade de cadastro restritivo, concluindo como

Procurador do Estado.

---

**6. Elabore resposta fundamentada sobre capital social e credores, concluindo como Procurador do Estado.**

**Tributário/Financeiro**

---

# 1. Elabore resposta fundamentada sobre benefício fiscal sem convênio, concluindo como Procurador do

Estado.



---

## 2. Elabore resposta fundamentada sobre ICMS-ST e descontos condicionados/incondicionados, concluindo

como Procurador do Estado.

---

### 3. Elabore resposta fundamentada sobre RERCT e ITCMD sobre doação no exterior, concluindo como

Procurador do Estado.

---

4. Elabore resposta fundamentada sobre gasto tributário em RRF, concluindo como Procurador do Estado.

---

## 5. Elabore resposta fundamentada sobre demanda contratada de energia elétrica, concluindo como

Procurador do Estado.

---

**6. Elabore resposta fundamentada sobre operação mista ICMS/ISS, concluindo como Procurador do Estado.**

**Trabalho/Previdência/PGE**

---

# 1. Elabore resposta fundamentada sobre gratificação de função de empregado público, concluindo como

Procurador do Estado.

---

## 2. Elabore resposta fundamentada sobre contribuição sindical e confederativa de servidores, concluindo

como Procurador do Estado.

---

### 3. Elabore resposta fundamentada sobre competência para ação de previdência complementar, concluindo

como Procurador do Estado.



---

#### 4. Elabore resposta fundamentada sobre paridade e regras de transição, concluindo como Procurador do

Estado.

---

## 5. Elabore resposta fundamentada sobre responsabilidade do parecerista, concluindo como Procurador do

Estado.

---

## **6. Elabore resposta fundamentada sobre equiparação remuneratória entre servidores de hospitais diferentes,**

concluindo como Procurador do Estado.

---

## 18. Espelho de autoavaliação detalhado

Use este espelho para corrigir suas respostas. A nota alta vem da soma de técnica e conteúdo. Critério

| Compreensão do caso | Fundamento normativo | Jurisprudência/princípios | Aplicação ao caso | Peso |
|---------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|------|
| 20%                 | 20%                  | 15%                       | 25%               |      |

Perguntas de controle: Identifiquei fatos juridicamente relevantes? Separei subitens? Entendi quem consulta e qual providência se pede? Citei Constituição, lei e regime jurídico correto? Evitei artigo errado ou genérico? Usei tese ou princípio aplicável? Expliquei e apliquei, em vez de apenas citar? Mostrei por que a tese resolve o caso concreto? Enfrentei argumentos contrários? Conclusão e utilidade 20% Concluí com orientação clara, pedido, providência ou tese defensiva? Nota de corte pessoal: durante a preparação, considere satisfatória apenas a resposta que obtenha pelo menos 75% nesse espelho. Abaixo disso, reescreva.

---

## 19. Como estudar com as provas anteriores

As provas anteriores não devem ser lidas como curiosidade. Elas são o edital real da banca. O método abaixo transforma cada questão antiga em ativo de estudo.

- Primeira leitura: identifique disciplina, subtema, problema e comando.
- Segunda leitura: escreva em uma linha a tese provável da Procuradoria.
- Terceira etapa: liste artigos e precedentes que sustentariam a tese.
- Quarta etapa: escreva resposta sem consulta.
- Quinta etapa: corrija comparando com doutrina, jurisprudência e lei atualizada.
- Sexta etapa: transforme o erro em flashcard: “quando cair X, lembrar de Y”.

Ao final de cada prova, produza um relatório de erros com três colunas: “não sabia”, “sabia mas não lembrei”, “sabia mas escrevi mal”. Cada tipo de erro exige remédio diferente: estudo, revisão ou treino de escrita.

---

## 13. Referências normativas de atualização obrigatória

Antes da prova, confira a versão atualizada dos diplomas abaixo em fontes oficiais. Esta apostila indica o mapa de estudo, mas a legislação e a jurisprudência devem ser atualizadas até a data da prova.

- Constituição da República e Constituição do Estado do Rio de Janeiro.
- Código de Processo Civil, Lei do Mandado de Segurança, Lei da Ação Civil Pública, Lei de Execução Fiscal e leis dos

Juizados.

- Lei 14.133/2021, Lei 13.303/2016, Lei 8.987/1995, Lei 11.079/2004, LINDB e Lei 13.874/2019.
- Código Tributário Nacional, LC 24/1975, LC 87/1996, LC 101/2000, normas de RRF e legislação estadual de

ICMS/ITCMD.

- Código Civil, Lei de Recuperação e Falência, Lei das S.A. e legislação de locações quando pertinente.
- CLT, normas constitucionais de servidores, EC 103/2019 e legislação estadual de RPPS.
- Informativos e teses de repercussão geral/repetitivos do STF, STJ e TST, além de orientações de controle externo

relevantes.

---

## 14. Fechamento

A prova de Procurador do Estado é uma prova de maturidade jurídica. O candidato precisa juntar base técnica, leitura institucional e escrita objetiva. Quem estuda apenas por resumos genéricos chega sabendo conceitos, mas não sabe decidir. Quem treina com provas anteriores aprende a pensar como a banca espera: problema, fundamento, risco, solução. Use este material como guia de guerra: marque os temas A+, escreva semanalmente, atualize jurisprudência, revise por ciclos e resolva todas as questões antigas. A aprovação vem da combinação entre profundidade, estratégia e repetição inteligente.

# Fontes, limites e atualização

Material estratégico é ponto de partida. Lei, edital e jurisprudência vigentes sempre prevalecem.

01

## Base documental

Quatro PDFs dos concursos 15º, 16º, 17º e 18º da PGE/RJ, totalizando 44 páginas digitalizadas, mais a apostila de 38 páginas fornecida durante o projeto.

02

## Sem falsa precisão

Prioridades são qualitativas. Questões interdisciplinares impedem transformar presença temática em porcentagens exatas sem um protocolo de codificação público.

03

## Data-base

Projeto consolidado em 20/06/2026. Antes da prova, confira alterações legislativas, julgamentos, modulações e o edital do concurso vigente.





### 15º concurso · 2007

6 páginas · prova geral e específica



· [15%C2%BA%2Oconcurso%2Opara%2OProcurador%2Odo%2OEstado%2Odo%2ORJ%2O-%2OProvas.pdf](#)



### 16º concurso · 2009

6 páginas · prova geral e específica



· [16%C2%BA%2Oconcurso%2Opara%2OProcurador%2Odo%2OEstado%2Odo%2ORJ%2O-%2OProvas.pdf](#)



### 17º concurso · 2012/2013

14 páginas · prova geral e específica



· [17%C2%BA%2Oconcurso%2Opara%2OProcurador%2Odo%2OEstado%2Odo%2ORJ%2O-%2OProvas.pdf](#)



### 18º concurso · 2021

18 páginas ·  
provas  
gerais e  
específicas



· [18%C2%BA%2Oconcurso%2Opara%2OProcurador%2Odo%2OEstado%2Odo%2ORJ%2O-%2OProvas%2OGerais%2Oe%2OEspec%C3%ADficas.pdf](#)

## ATUALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

# Portais oficiais



### Constituição Federal

Planalto

· [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm)



### Lei 14.133/2021

Licitações e contratos

· [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm)



### Código de Processo Civil

Lei 13.105/2015

· [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm)



### Código Tributário Nacional

Lei 5.172/1966

· [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l5172compilado.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compilado.htm)



### **Jurisprudência STF**

Pesquisa oficial

· <https://jurisprudencia.stf.jus.br/>



### **Jurisprudência STJ**

Pesquisa oficial

· <https://scon.stj.jus.br/SCON/>



### **Legislação do RJ**

ALERJ

· <https://www.alerj.rj.gov.br/>



### **PGE/RJ**

Portal institucional

· <https://pge.rj.gov.br/>



### **RADAR DE CONTROVÉRSIAS**

Não memorize como absolutas teses sobre precedentes na arbitragem, controle de constitucionalidade por Tribunais de Contas, contribuições sindicais/assistenciais, ITCMD no exterior ou medidas executivas atípicas. Confira o recorte fático, a data do julgamento e eventuais modulações.